

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 55

13 juillet 1987

Sommaire

TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée	page 891
Texte coordonné du 1er juillet 1987	
Le traitement de base (Art. 2-6ter)	891
Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7)	895
Avancement en traitement (Art. 8)	897
Allocation de famille (Art. 9)	900
Allocations familiales (Art. 10)	901
Adaptation au coût de la vie (Art. 11)	901
Echéances (Art. 12)	902
Dispositions spéciales (Art. 13-22)	903
Dispositions additionnelles (Art. 23-30)	926
Dispositions transitoires (Art. 31-38)	931
Entrée en vigueur (Art. 39)	935
Les annexes:	
Annexe A: Classification des fonctions:	
I. Administration générale	938
II. Magistrature	954
III. Force publique	956
IV. Enseignement	959
V. Cultes	962
VI. Fonctions spéciales à indice fixe	963
VII. Douanes	964
Annexe B: Dictionnaire des fonctions	965
Annexe C: Tableaux indiciaires:	
I. Administration générale	968
II. Magistrature	969
III. Force publique	969
IV. Enseignement	970
V. Cultes	971
VI. Fonctions spéciales à indice fixe	971
VII. Douanes	972
Annexe D: Détermination	
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures	
2. du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial	973
Relevé chronologique des actes modifiant les annexes A et D	991
Dispositions additionnelles non reprises dans le texte de la loi du 22 juin 1963	994
Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée	997
Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée (Extraits)	999

Relevé chronologique

Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,

(Mém. A 1963, p. 506 - Pasin. 1963, p. 223)

telle qu'elle a été modifiée par:

1. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises;
(Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209)
2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones;
(Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216)
3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
(Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253)
4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des Ponts et Chaussées;
(Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249)
5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics;
(Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278)
6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des douanes;
(Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281)
7. Loi du 25 juin 1965 complétant l'article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1965, p. 617 - Pasin. 1965, p. 249)
8. Loi du 25 juin 1965 portant création d'un Institut d'hygiène et de santé publique;
(Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252)
9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat;
(Mém. A 1966, p. 481 - Pasin. 1966, p. 200)
10. Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics;
(Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350)
11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
(Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408)
12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l'administration de l'Hospice du Rham;
(Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330)

13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel;
(Mém. A 1968, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722)
14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;
(Mém. A 1970, p. 395 - Pasin. 1970, p. 196)
15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
(Mém. A 1970, p. 1060 - Pasin. 1970, p. 643)
16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l'article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
(Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728)
17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l'article 1^{er} modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 2° l'article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1970, p. 1215 - Pasin. 1970, p. 815)
18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d'astreinte;
(Mém. A 1970, p. 1473 - Pasin. 1970, p. 977)
19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1971, p. 2079 - Pasin. 1971, p. 1021)
20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix;
(Mém. A 1972, p. 954 - Pasin. 1972, p. 278)
21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l'Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1972, p. 902 - Pasin. 1972, p. 300)
22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l'article 11, paragraphe 1^{er}, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1972, p. 907 - Pasin. 1972, p. 308)
23. Loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
(Mém. A 1973, p. 395 - Pasin. 1973, p. 278)
24. Loi du 15 mars 1973 portant création d'une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire;
(Mém. A 1973, p. 415 - Pasin. 1973, p. 315)
25. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1973, p. 740 - Pasin. 1973, p. 433)

26. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1973, p. 757 - Pasin. 1973, p. 450)
27. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l'éducation préscolaire;
(Mém. A 1973, p. 1149 - Pasin. 1973, p. 771)
28. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1973, p. 1726 - Pasin. 1973, p. 1133)
29. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;
(Mém. A 1974, p. 34 - Pasin. 1974, p. 37)
30. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
(Mém. A 1974, p. 80 - Pasin. 1974, p. 97)
31. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg;
(Mém. A 1974, p. 122 - Pasin. 1974, p. 142)
32. Loi du 1^{er} mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d'Ettelbruck;
(Mém. A 1974, p. 211 - Pasin. 1974, p. 193)
33. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1974, p. 374 - Pasin. 1974, p. 340)
34. Loi du 28 mars 1974 complétant l'article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1974, p. 396 - Pasin. 1974, p. 389)
35. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat;
(Mém. A 1974, p. 444 - Pasin. 1974, p. 437)
36. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines;
(Mém. A 1974, p. 486 - Pasin. 1974, p. 452)
37. Loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
(Mém. A 1974, p. 562 - Pasin. 1974, p. 495)
38. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation, 2) création d'un service de défense sociale;
(Mém. A 1974, p. 613 - Pasin. 1974, p. 532)

39. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l'administration judiciaire;
(Mém. A 1974, p. 777 - Pasin. 1974, p. 697)
40. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des ponts et chaussées;
(Mém. A 1974, p. 780 - Pasin. 1974, p. 712)
41. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg;
(Mém. A 1974, p. 1987 - Pasin. 1974, p. 1260)
42. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport;
(Mém. A 1975, p. 878 - Pasin. 1975, p. 553)
43. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1^{er} mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d'Ettelbruck;
(Mém. A 1975, p. 1368 - Pasin. 1975, p. 774)
44. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics;
(Mém. A 1975, p. 2136 - Pasin. 1975, p. 1031)
45. Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi;
(Mém. A 1976, p. 74 - Pasin. 1976, p. 84)
46. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'Inspection générale de la sécurité sociale;
(Mém. A 1976, p. 836 - Pasin. 1976, p. 687)
47. Loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole;
(Mém. A 1976, p. 921 - Pasin. 1976, p. 747)
48. Loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires;
(Mém. A 1976, p. 925 - Pasin. 1976, p. 751)
49. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;
(Mém. A 1976, p. 1125 - Pasin. 1976, p. 866)
50. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
(Mém. A 1976, p. 1220 - Pasin. 1976, p. 919)
51. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique;
(Mém. A 1977, p. 989 - Pasin. 1977, p. 691)
52. Loi du 25 juillet 1977 sur l'organisation judiciaire;
(Mém. A 1977, p. 1465 - Pasin. 1977, p. 803)
53. Loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux;
(Mém. A 1977, p. 1788 - Pasin. 1977, p. 1057)

54. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301)
55. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;
(Mém. A 1978, p. 1804 - Pasin. 1978, p. 1100)
56. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et portant modification de certaines lois-cadres;
(Mém. A 1978, p. 2512 - Pasin. 1978, p. 1267)
57. Loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat;
(Mém. A 1979, p. 55 - Pasin. 1979, p. 130)
58. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1979, p. 622 - Pasin. 1979, p. 679)
59. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances sociales;
(Mém. A 1979, p. 708 - Pasin. 1979, p. 739)
60. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d'éducation artistique, d'éducation musicale et d'éducation physique des différents ordres d'enseignement;
(Mém. A 1979, p. 732 - Pasin. 1979, p. 777)
61. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l'Etat à Vianden;
(Mém. A 1979, p. 891 - Pasin. 1979, p. 824)
62. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;
(Mém. A 1979, p. 850 - Pasin. 1979, p. 918)
63. Loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie;
(Mém. A 1979, p. 863 - Pasin. 1979, p. 931)
64. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances;
(Mém. A 1980, p. 60 - Pasin. 1980, p. 78)
65. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie;
(Mém. A 1980, p. 63 - Pasin. 1980, p. 81)
66. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l'Office national du remembrement;
(Mém. A 1980, p. 83 - Pasin. 1980, p. 100)
67. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale;
(Mém. A 1980, p. 84 - Pasin. 1980, p. 102)

68. Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
(Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297)
69. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;
(Mém. A 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466 - Pasin. 1980, p. 1263)
70. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'Institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé;
(Mém. A 1980, p. 2022 - Pasin. 1980, p. 1273)
71. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une administration de l'environnement;
(Mém. A 1980, p. 2029 - Pasin. 1980, p. 1320)
72. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice;
(Mém. A 1980, p. 2070 - Pasin. 1980, p. 1338)
73. Loi du 1^{er} juillet 1981 modifiant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements;
(Mém. A 1981, p. 988 - Pasin. 1981, p. 845)
74. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale;
(Mém. A 1981, p. 1309 - Pasin. 1981, p. 1158)
75. Loi du 10 février 1982 portant modification de l'article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
(Mém. A 1982, p. 98 - Pasin. 1982, p. 75)
76. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
(Mém. A 1982, p. 766 - Pasin. 1982, p. 436b)
77. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs;
(Mém. A 1982, p. 1515)
78. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l'Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat;
(Mém. A 1982, p. 1993)
79. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
(Mém. A 1982, o. 2247)
80. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1^{er} et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et modifiant l'article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1983, p. 935)
81. Loi du 1^{er} juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie;
(Mém. A 1983, p. 1134)

82. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d'instruction criminelle;
(Mém. A 1983, p. 1584)
83. Loi du 6 septembre 1983 portant
 - a) réforme de la formation des instituteurs;
 - b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
 - c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;(Mém. A 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111)
84. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1983, p. 2262)
85. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation;
(Mém. A 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88)
86. Loi du 1^{er} février 1984 portant création d'une administration du personnel de l'Etat;
(Mém. A 1984, p. 111)
87. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham;
(Mém. A 1984, p. 172)
88. Loi du 24 février 1984 portant modification de
 - a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
 - b) certaines dispositions en matière fiscale et d'établissement;(Mém. A 1984, p. 198)
89. Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse;
(Mém. A 1984, p. 248)
90. Loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.
(Mém. A 1984, p. 412)
91. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales;
(Mém. A 1984, p. 914)
92. Loi du 24 décembre 1984 portant modification de
 1. l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
 2. l'article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;(Mém. A 1984, p. 2394)

93. Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l'Etat;
(Mém. A 1985, p. 190)
94. Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;
(Mém. A 1985, p. 385)
95. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
(Mém. A 1986, p. 966)
96. Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements;
(Mém. A 1986, p. 1563)
97. Loi du 26 juillet 1986 portant:
 - a) création du droit à un revenu minimum garanti;
 - b) création d'un service national d'action sociale;
 - c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;(Mém. A 1986, p. 1812)
98. Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
(Mém. A 1986, p. 1928)
99. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1986, p. 1832)
100. Loi du 1^{er} avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires;
(Mém. A 1987, p. 285)
101. Loi du 1^{er} avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
(Mém. A 1987, p. 322)
102. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
(Mém. A 1987, p. 734 - Rectificatif, p. 856)

**Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
telle qu'elle a été modifiée.**

Texte coordonné

Art. 1^{er}.

(Loi du 20 mai 1983)

«Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l'Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi».

Le traitement de base

Art. 2.

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d'après la valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires.
2. La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions.
3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.
4. *(supprimé par la loi du 26 avril 1973)*

Art. 3.

(Loi du 27 août 1986)

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière.»

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté tel qu'il est fixé par l'annexe D, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions de la présente loi. Pour l'application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.¹

Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l'article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ci-après, qui ont atteint l'âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d'ancienneté tel qu'il est fixé par l'annexe D, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions de la présente loi.»²

¹ Les dispositions telles qu'elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l'application de la même loi.

² L'article 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s'applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1^{er} novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables:

Art. 3. (ancien texte):

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 et sous réserve de celles de l'article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.

Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, tel qu'il est fixé par l'annexe D, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions de la présente loi. Pour l'application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.

Art. 4.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973) « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. »

(alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat — Mém. A 1979, p. 622.)

Art. 5.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d'une biennale de son ancien grade avant l'avancement.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l'avancement.

2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l'annexe C de la présente loi.

(Loi du 21 décembre 1973)

- «3. Dans l'hypothèse du paragraphe 1^{er} ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si toutefois l'ancien échelon n'était pas le dernier du grade. »
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d'opter pour l'application des dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6 ci-après ne s'appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.

(Loi du 4 août 1970)

« Sous peine de forclusion l'option pour l'application des dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l'alinéa 1^{er} ci-dessus. Elle est irrévocable. »¹

¹ Le droit d'option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973.

Art. 6.

1. Lorsqu'un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

(Loi du 4 août 1970)

- «2. Le fonctionnaire chargé d'office d'un emploi dans une administration autre que son administration d'origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et «34»¹ de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification»

La date de la nomination fixera le rang d'ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis.

Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d'avancement prescrites.

Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

(Loi du 4 août 1970)

« Art. 6bis.

- I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d'une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.

Au cas où l'indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.

Lorsqu'au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé.»

(Loi du 14 décembre 1983)

- «II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d'administration dans les conditions spécifiées à l'article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, peut conserver le traitement ou l'indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l'indemnité accuse un montant inférieur à l'ancien.
2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l'application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n'influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.
3. Les décisions pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du Ministre de la Fonction Publique.»

1 Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973 - Mém. A 1973, p. 1716.

(Loi du 4 août 1970)

«III. 1. L'employé de l'Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d'employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement.

Il en est de même de l'employé qui est admis au stage de fonctionnaire.

Les dispositions de l'alinéa 1^{er} ci-dessus s'appliquent également à l'ouvrier de l'Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l'admission au stage de fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1^{er} ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.
3. Les décisions pour l'application des paragraphes 1^{er} et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. »¹

(Loi du 21 décembre 1973)

« Art. 6ter.

Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d'études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. »²

1 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l'Etat qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu.

2 Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. (Mém. A 1979, p. 222.)

Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Art. 7.

(Loi du 27 août 1986)

- « 1. L'âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l'âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l'âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l'annexe A de la présente loi.¹

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l'annexe D de la présente loi.»²

2. Lorsqu'un fonctionnaire obtient, après l'âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l'âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a) pour la totalité du temps passé au service de l'Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
 - b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu'au service de l'Etat, avant la nomination définitive.
- Pour l'application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l'Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l'institut pédagogique.
- La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3. Pour la détermination de l'âge fictif de début de carrière et de l'âge réel, l'anniversaire de la naissance qui tomba à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d'ancienneté.

¹ La période de volontariat à l'armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l'âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 - Mém. A 1967, p. 668 - Pasin. 1967, p. 438).

Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4:

«Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, prévues par l'article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l'Armée qui accèdent à la carrière de l'officier ou aux carrières supérieures (âge fictif - 25 ans) du secteur public.»

² L'article 7, paragraphe 1^{er}, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 août 1986, s'applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1^{er} novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet article restent applicables:

Art. 7. (Ancien texte)

L'âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l'âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I «administration générale» et des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» de l'annexe A de la présente loi, l'âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l'annexe D de la présente loi.

4. Lorsqu'un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n'est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d'ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 section 1, 2, alinéa 2 ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l'annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d'ancienneté.

(Loi du 21 décembre 1973)

- «5. Pour l'application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d'admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s'appliquent pas. »

6. La bonification d'ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.¹

Aucune bonification n'est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l'âge de cinquante-cinq ans.

¹ Loi du 21 décembre 1973, art. 6 paragraphe 4:

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l'article 1^{er}, article 38, (4) et l'article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967.

Avancement en traitement

Art. 8.

(Loi du 28 mars 1986)

« I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s'étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l'article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d'un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l'annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»»¹ sous réserve des dispositions de l'article 22, section I, ci-après.»²

(Loi du 27 août 1986)

« Pour l'application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L'avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus.»

(Loi du 30 mars 1978)

«La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l'avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.»

2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s'étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l'Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l'Etat, déduction faite d'une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l'application des dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n'a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

3. Les dispositions de la présente section I ne s'appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l'annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.

II. Bénéficient également d'un avancement au traitement d'un grade supérieur avec l'effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l'article 22, section II ci-après.

(Loi du 4 août 1970)

« Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s'appliquent également aux cas prévus à l'alinéa 1^{er} de la présente section. »

¹ Ajouté par la loi du 27 août 1986.

² La période de volontariat à l'armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l'obtention du bénéfice de l'article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 - Mém. A 1967, p. 668 - Pasin. 1967, p. 438).

Voir aussi note 1 sous article 7 paragraphe 1^{er}.

Art. 8. (suite)

(Loi du 28 mars 1986)

«III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Ces dispositions ne s'appliquent ni au fonctionnaire visé par l'article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.¹

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1^{er} ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1^{er}, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l'avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. »

(Loi du 27 août 1986)

«Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. »

(Loi du 28 mars 1986)

«IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d'un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:

1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l'annexe D de la présente loi.

2° Elle doit s'étendre sur plus de deux grades.

3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l'examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l'agriculture et de rédacteur de l'administration judiciaire est considérée également comme examen de promotion pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.

¹ Les instituteurs de l'enseignement primaire nommés au grade E3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 bénéficient de l'avancement en traitement après six ans de bons et loyaux services soit dans l'enseignement primaire, soit dans l'enseignement primaire supérieur (Loi du 4 août 1970).

Art. 8. (suite)

4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion.

5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d'après les tableaux indiciaires repris à l'annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires énumérés à l'article 22, I ci-après.

Le second avancement en traitement peut avoir l'effet d'une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l'examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l'examen de promotion nouvellement introduit.¹»

(Loi du 27 août 1986)

«V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés à la présente section.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l'application de la disposition de l'alinéa 1^{er} ci-dessus.»

¹ Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones - disposition transitoire:

« **Art. 14.** Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l'examen de commis technicien bénéficient de l'avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier.»

(Loi du 20 mai 1983)

«Allocation de famille»¹

Art. 9.

1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d'une allocation de famille.
2. L'allocation de famille est égale à six pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 18 points indiciaires ni supérieure à vingt-deux points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps l'allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé sans traitement n'ont pas droit à l'allocation de famille pendant la durée du congé.

3. A droit à l'allocation de famille:

- a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
- b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire:
 - s'il a ou s'il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu ou l'enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;
 - s'il contribue d'une façon appréciable à l'entretien d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s'il est tenu au paiement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision judiciaire, sauf si l'allocation revient à l'autre conjoint en exécution de la disposition qui précède.

4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l'allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.

Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d'entendre les agents de l'Etat et les agents assimilés quant à l'allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

5. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d'agent public telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu'il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l'allocation de famille, l'allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l'allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.

6. Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d'invalidité avec une pension de survie d'un régime non contributif, l'allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l'allocation de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable.

7. Lorsque le droit à l'allocation de famille prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans les cas du passage du fonctionnaire d'un grade de traitement à un autre grade, l'allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. »

(Loi du 28 mars 1986)

« 8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application des dispositions ci-dessus. »

¹ Loi du 20 mai 1983:

Art. I. Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l'Etat, le terme « allocation de chef de famille » est remplacé par celui de « allocation de famille ».

(Disposition transitoire) **Art. V.** Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi reste garantie.

Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s'il n'a ou n'a pas eu un ou plusieurs enfants à charge.

(Entrée en vigueur) **Art. VI.** La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (c.-à-d. le 1^{er} juin 1983)

Allocations familiales

Art. 10.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d'allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Adaptation au coût de la vie

Art. 11.

(Loi du 24 décembre 1984)

« 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques.

Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.¹

L'augmentation ou la diminution de l'indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l'indice du coût de la vie au 1^{er} janvier 1948.

2. L'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d'échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d'échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1^{er} septembre 1984.

3. L'adaptation se fait au moyen d'une cote dénommée cote d'application. La cote d'application correspondant à la cote d'échéance au 1^{er} septembre 1984 est de 412,02 points.

Les cotes d'application subséquentes sont égales aux cotes d'application immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. »

(Loi du 30 juin 1986)

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d'adaptations indiciaires de un pour cent au 1^{er} juillet 1986 et d'un demi pour cent au 1^{er} janvier 1987, par majoration d'autant des cotes d'application en vigueur à ces dates. »

(Loi du 24 décembre 1984)

« 4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions, ainsi qu'aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.

6. Les chiffres qui résultent de l'application de la présente loi et de celle visée par l'article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor. »

¹ Voir: Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation (Mém. A 1984, p. 2396).

Art. 12.

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9, «paragraphe 7»¹ alinéa 1^{er} ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l'entrée en fonctions du fonctionnaire.

(Loi du 4 août 1970)

« Toutefois, si l'entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. »

2. Les dispositions du paragraphe 1^{er} ci-dessus s'appliquent également en cas de promotion, d'avancement en traitement ou d'avancement en échelon.
3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d'abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l'abandon.

(Loi du 4 août 1970)

« Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l'entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. »

¹ Modifié par la loi du 20 mai 1983.

Dispositions spéciales¹

Art. 13.

1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. — Mém. A 1980, p. 144 -Pasin. 1980, p. 297).
2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249).
3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et portant modification de certaines lois-cadres).
6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l'Institut d'hygiène et de santé publique. — Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252).
7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249).
8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin 1964, p 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216).
10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249).
11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics. — Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278).
14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216).
15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant
 - a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;

¹ Les dispositions des paragraphes de l'article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations.

- b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. — Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350).
16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel. — Mém. A 1963, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722).
17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.
Les conditions d'avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal.
18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l'article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. — Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728).
19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. — Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253).
20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu'il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée.
21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. — Mém. A 1979, p. 622).
22. (alinéas 1 et 2 abrogés)
- a) implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics. — Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278;
 - b) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises. — Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209;
 - c) implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l'administration des Ponts et Chaussées. — Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249;
 - d) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216;
 - e) par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'Administration des services techniques de l'agriculture. — Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408).
- (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l'Hospice du Rham. — Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330).
23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes. — Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281).
24. La nouvelle nomenclature de l'annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations.
25. (abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. — Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301).

26. a) à f) abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. – Mém. A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301).

(Loi du 23 décembre 1978)

« g) l'ancienne nomenclature est remplacée comme suit:

Ancienne nomenclature	Nouvelle nomenclature
surveillant principal des travaux	surveillant principal
surveillant sous-chef de brigade	sous-chef de brigade
chaîneur principal	sous-chef de brigade
surveillant chef de brigade	chef de brigade
chaîneur chef de brigade	chef de brigade. »

27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978).

Art. 14.

- I. Les bureaux de recette des contributions et de l'enregistrement . . .¹, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe.
Le classement fera l'objet d'un règlement grand-ducal et sera fait d'après l'importance des recettes et les difficultés de gestion.
- II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l'enregistrement et des contributions . . .¹, ne touchent plus de remises.
Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 15.

- I. Il est créé à l'intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l'administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l'Etat, de l'institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l'artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l'expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n'existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés.

Pour l'application des dispositions de l'article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l'artisan et de l'expéditionnaire technique dont l'effectif total tel qu'il est défini par l'article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des ponts et chaussées.

Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l'examen de promotion de l'administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s'ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:

- en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu'ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
- en cas de réussite unique, qu'ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.

¹ Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications (Mém. A 1970, p. 395 - Pasin. 1970, p. 196).

- II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l'exigent.
- III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l'Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l'ingénieur-technicien.

Sans préjudice de l'application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l'effectif total tel qu'il est défini par l'article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles « d'ingénieur technicien inspecteur »¹ lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des Postes et Télécommunications.

Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l'examen de promotion de l'administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s'ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:

- en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu'ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
- en cas de réussite unique, qu'ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. »

Art. 16.

1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l'administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d'administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d'indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l'importance des dépenses qu'elles sont destinées à défrayer.

(Loi du 27 août 1986)

- «3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l'allocation d'une indemnité d'habillement.»

¹ Ainsi modifié par la loi du 1^{er} avril 1987.

Art. 17.

(Loi du 28 mars 1986)

- « I. 1. La carrière de l'expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a) expéditionnaire,
 - b) commis adjoint,
 - c) commis,
 - d) commis principal,
 - e) premier commis principal.
2. La carrière de l'expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a) expéditionnaire-informaticien,
 - b) commis-informaticien adjoint,
 - c) commis-informaticien,
 - d) commis-informaticien principal,
 - e) premier commis-informaticien principal.
3. La carrière de l'expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a) expéditionnaire technique,
 - b) commis technique adjoint,
 - c) commis technique,
 - d) commis technique principal,
 - e) premier commis technique principal.
4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1^{er}, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
5. Les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire, de celle de l'expéditionnaire-informaticien et de celle de l'expéditionnaire technique, détachés de leur administration d'origine à un autre service de l'Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l'article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, parallèlement à leurs collègues de l'administration d'origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d'une promotion.
- II. 1. La carrière de l'artisan comprend les fonctions suivantes:
- a) artisan,
 - b) premier artisan,
 - c) artisan principal,
 - d) premier artisan principal,
 - e) artisan dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l'artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

3. L'artisan principal, le premier artisan principal et l'artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l'annexe A, rubrique « I. – Administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l'expéditionnaire technique à condition qu'ils réussissent à l'examen de promotion de cette carrière et qu'il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus.
 4. L'ancienne nomenclature d'« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d'« artisan principal » et de « premier artisan principal ».
- III.
1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
 - surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,
 - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,
 - sous-chef de brigade,
 - chef de brigade,
 - chef de brigade principal,
 - chef de brigade dirigeant.
 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.
- IV.
1. La carrière de l'aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant.
 2. La carrière de l'agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
 - a) agent sanitaire,
 - b) agent sanitaire principal,
 - c) agent sanitaire en chef,
 - d) agent sanitaire dirigeant adjoint,
 - e) agent sanitaire dirigeant
 3. La carrière de l'infirmier comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier,
 - b) infirmier principal,
 - c) infirmier en chef,
 - d) infirmier dirigeant adjoint,
 - e) infirmier dirigeant.
 4. La carrière de l'infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier psychiatrique,
 - b) infirmier psychiatrique principal,
 - c) infirmier psychiatrique en chef,
 - d) infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
 - e) infirmier psychiatrique dirigeant.
 5. La carrière de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique,
 - b) infirmier principal chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique,

- c) infirmier en chef chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique,
 - d) infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique,
 - e) infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique.
6. La carrière de l'infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
 - a) infirmier anesthésiste,
 - b) infirmier anesthésiste principal,
 - c) infirmier anesthésiste en chef,
 - d) infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
 - e) infirmier anesthésiste dirigeant.
 7. La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:
 - a) puériculteur,
 - b) puériculteur principal,
 - c) puériculteur en chef,
 - d) puériculteur dirigeant adjoint,
 - e) puériculteur dirigeant.
 8. La carrière de l'assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
 - a) assistant technique médical,
 - b) assistant technique médical principal,
 - c) assistant technique médical en chef,
 - d) assistant technique médical dirigeant adjoint,
 - e) assistant technique médical dirigeant.
 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
 - a) masseur,
 - b) masseur principal,
 - c) masseur en chef,
 - d) masseur dirigeant adjoint,
 - e) masseur dirigeant.
 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
 - a) sage-femme,
 - b) sage-femme dirigeante adjointe,
 - c) sage-femme dirigeante.
 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l'infirmier hospitalier gradué, de l'assistant social, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute et de l'orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d'hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste.
 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d'infirmier principal, d'infirmier psychiatrique principal, d'infirmier principal chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, d'agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d'assistant technique médical principal, de masseur principal, d'infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l'Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés.

- V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
- garde forestier,
 - brigadier forestier,
 - chef-brigadier forestier,
 - brigadier forestier principal,
 - premier brigadier forestier principal.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. »

(Loi du 27 août 1986)

- « VI. 1. La carrière de l'huissier comprend les fonctions suivantes:
- huissier de salle,
 - huissier-chef,
 - huissier principal,
 - premier huissier principal,
 - huissier dirigeant,
 - premier huissier dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l'huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

- VII. 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
- concierge,
 - concierge surveillant,
 - concierge surveillant principal.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

- VIII. 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
- technicien,
 - technicien principal,
 - technicien en chef,
 - technicien dirigeant adjoint,
 - technicien dirigeant,
 - premier technicien dirigeant,
 - technicien inspecteur.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus ainsi que les modalités de l'examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. »

(Loi du 23 décembre 1978)

« Art. 18.

1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d'atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l'Etat, sont classés suivant l'importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l'installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: »

(Loi du 27 août 1986)

« 1° Quant aux chefs d'atelier:

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:

- a) de l'ingénieur-technicien, peuvent être nommés:
ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;
- b) du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, Inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
- c) du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;
- d) de l'expéditionnaire technique ou de l'artisan peuvent être nommés:
commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.

2° Quant aux magasiniers:

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:

- a) de l'expéditionnaire, peuvent être nommés:
commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b) de l'expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c) de l'artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant

Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.

2. Les éducateurs instructeurs de l'éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:

- a) de l'ingénieur-technicien, peuvent être nommés:
ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;
- b) du technicien diplômé, peuvent être nommés:
technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
- c) du technicien, peuvent être nommés:
technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
- d) de l'expéditionnaire technique, peuvent être nommés:
expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.

Les candidats à la carrière de l'expéditionnaire technique dans le cadre de l'éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d'aptitude technique et professionnelle soit d'un certificat y assimilé en vertu de l'article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d'un certificat d'études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

Ils subissent un examen d'admission commun.

Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière.

L'éducateur instructeur, détenteur d'un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d'une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.»

(Loi du 23 décembre 1978)

« **Art. 19.**

1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l'enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon.

Le répétiteur débute à ce minimum.

La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n'entraîne pas l'effet prévu par les dispositions de l'article 5, paragraphe 1^{er} ci-dessus. Par contre la bonification d'ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur.

2. L'instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E 4, s'il est détenteur du brevet d'enseignement postscolaire ou du brevet d'enseignement complémentaire ou spécial. »

(Loi du 27 août 1986)

- « 3. L'instituteur d'enseignement complémentaire et l'instituteur d'enseignement spécial, qui rentre dans l'enseignement primaire proprement dit après dix années d'activité dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s'il est âgé de quarante-cinq ans au moins. »

(Loi du 23 décembre 1978)

- « 4. L'instituteur spécial, qui rentre dans l'enseignement primaire après dix années d'activité, soit dans les maisons d'éducation, soit dans l'école de l'armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s'il est âgé de quarante-cinq ans au moins. »

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« La conservation de ce bénéfice de traitement au grade E4 reste acquise, même si l'intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade. »

(Loi du 23 décembre 1978)

- « 5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s'il est détenteur d'un diplôme final sanctionnant un cycle d'études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d'une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l'État du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois.
6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d'ancienneté de service au même grade, s'il est détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un

certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l'Éducation Nationale et d'un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d'études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1^{er} de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. »

(Loi du 27 août 1986)

« **Art. 20.I.** L'article 1^{er} de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 1^{er}. Les membres du personnel de l'éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l'annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs

- du certificat d'études pédagogiques, ou
- du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial, ou
- d'un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l'enseignement complémentaire, soit dans celle de l'enseignement spécial, ou
- du brevet d'enseignement postscolaire

bénéficient d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires.

Les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d'enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la première nomination dans leur carrière.

Les membres du personnel de l'éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l'annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs

- du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou
- du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou
- du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou
- du brevet d'enseignement moyen, ou
- du brevet d'enseignement primaire supérieur

bénéficient d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires.

Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires.

Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l'enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels.

II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E4, E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d'une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter).

Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade E5 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l'obtention du certificat d'études pédagogiques ou d'un brevet équivalent. »

(Loi du 30 mars 1978)

« Art. 20bis.

L'artisan, détenteur d'un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d'une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. »

(Loi du 27 août 1986)

« Art. 20ter.

Par dérogation à l'article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d'une promotion à une fonction classée au grade E4, ont droit dans leur nouveau grade à l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté de deux biennales dans leur ancien grade avant l'avancement.»

Art. 21.

(abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. – Mém. A 1980, p. 144 – Pasin. 1980, p. 297)¹

Art. 22.

(Loi du 28 mars 1986)

«I. Par dérogation à l'article 8, section I:»

(Loi du 27 août 1986)

«1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation (grade 2) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 4.

Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2.

Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d'un avancement au grade D7 à l'âge de 50 ans. »

(Loi du 28 mars 1986)

« 2° L'artisan (grade 3) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 5.

3° L'expéditionnaire, l'expéditionnaire-informaticien, l'expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 6.

4° L'infirmier et l'agent sanitaire (grade 5) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 7.

5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 7bis. »

¹ Loi du 22 juin 1963, art. 21:

1. Le greffier, bénéficiaire d'un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire.
2. Le greffier, bénéficiaire d'un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
 - a) à l'échelon du nouveau grade dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d'une majoration biennale d'échelon de ce grade, si l'échelon de son ancien grade n'était pas le dernier de ce grade;
 - b) à l'échelon du nouveau grade qui suit l'échelon dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d'une majoration biennale d'échelon de ce grade, si l'échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade.
3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.
4. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n'est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d'ancienneté n'est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a) ci-dessus, si l'avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d'échelon de l'ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d'échelon de ce grade.

Art. 22. – II. (suite)

(Loi du 28 mars 1986)

« II. Conformément à l'article 8, section II:

1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.

Le préposé du service d'urgence (grade 3) bénéficie d'un premier avancement au grade 4 après trois années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 5 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. » (Loi du 27 août 1986) « Il bénéficie d'un troisième avancement en traitement au grade 7 après vingt années de grade. »

(Loi du 28 mars 1986)

2° (...¹), le garde des domaines et l'aide-soignant (grade 2) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. » (Loi du 27 août 1986) « Le garde des domaines bénéficie d'un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière. »

(Loi du 28 mars 1986)

« 3° Le moniteur et l'audiométriste de la santé (grade 4) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d'avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation. »

(...¹)

(Loi du 27 août 1986)

« 4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d'un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 10 et d'un second avancement en traitement au grade 11.

5° L'assistant (grade 8) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d'un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, s'il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

7° L'éducateur et l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d'un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.

8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l'infirmier hospitalier gradué, l'assistant social, l'assistant d'hygiène sociale, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le chimiste, l'agent de probation, l'orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d'un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d'un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade. »

¹ Supprimé par la loi du 27 août 1986.

Art. 22. – II. (suite)

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Par dérogation à l'article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d'un examen de promotion. »

(Loi du 27 août 1986)

« 9° Le psychologue, l'expert en sciences hospitalières et le chef des services spéciaux des musées de l'Etat qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 12) bénéficient d'un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d'un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d'un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade. »

(Loi du 28 mars 1986)

« 10° L'expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l'ingénieur nucléaire (grade 14) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. »

(Loi du 27 août 1986)

« 11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. »

(Loi du 28 mars 1986)

« 12° Le pharmacien de l'Armée (grade A10bis) bénéficie d'un avancement en traitement au grade A13 après six années de grade.

13° Par dérogation aux dispositions de l'article 8, l'agent sanitaire (grade 5), l'infirmier (grade 5), l'infirmier psychiatrique (grade 6), l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique (grade 6), l'infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l'assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d'un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d'avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation. »

(Loi du 27 août 1986)

« 14° Le moniteur et l'audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.

15° Le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, le directeur de l'institut viti-vinicole, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.¹

16° Le directeur de l'administration de l'aéroport, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d'économie rurale, le directeur des services techniques de l'Agriculture, le président de l'office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

¹ Le commissaire de gouvernement à l'action sociale bénéficie de la même mesure (art. 33 de la loi du 26 juillet 1986).

Art. 22. – II. (suite)

17° La maîtresse de jardin d'enfants, le contre-maître instructeur et la monitrice surveillante (grade E1) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.

La maîtresse de jardin d'enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.

Le maître de cours pratiques (grade E2) bénéficie d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.

18° Le vicaire et le chapelain (grade C1) bénéficient d'un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.

19° Le substitut du procureur d'Etat (grade M2) affecté au parquet économique bénéficie d'un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.»

(Loi du 28 mars 1986)

« 20° Le directeur du centre informatique de l'Etat (grade 17) bénéficie d'un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.

21° L'administrateur (grade 13) de l'hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat bénéficie d'un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.»

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« 22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d'un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.

23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d'un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. »

24° (supprimé par la loi du 1^{er} avril 1987)

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« 25° L'archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint (grade 8) bénéficient d'un avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. »

(Loi du 27 août 1986)

« III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d'une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. »

(Loi du 27 août 1986)

« IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 209.

Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.

2° Pour l'aide-soignant, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.

3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.»

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« 4° Pour l'artisan, le grade 6 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 266 et le grade 7bis est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302. »

(Loi du 27 août 1986)

« 5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.

Art. 22. – IV. (suite)

- 6° Pour le commissaire à l'immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
- 7° Pour le conservateur en chef des Sites et Monuments nationaux, le conservateur des Musées et le directeur adjoint des Eaux et Forêts, le grade 15 est allongé d'un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.
- 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, « le commissaire de gouvernement à l'action sociale¹ », le directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires¹ », le directeur des Musées, le directeur de l'institut viti-vinicole, le directeur de l'administration des Eaux et Forêts, le vice-président du Conseil Arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l'Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, le directeur adjoint des Postes et Télécommunications, le directeur du Service national de la jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint de l'administration de l'Environnement, le directeur des Archives de l'Etat, le directeur de la Bibliothèque Nationale, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l'énergie de l'Etat, l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles, le sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l'Enregistrement, le directeur du service de renseignements, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste et le directeur adjoint de l'hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat, le grade 16 est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, « le directeur adjoint des Postes et Télécommunications¹ », le directeur adjoint du Cadastre et le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, le grade 16 allongé est allongé d'un quatorzième échelon ayant l'indice 612.

- 9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, de la Bourse de Commerce et de la Cegedel, le commissaire aux assurances, « le directeur adjoint du laboratoire national de santé¹ », le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l'administration de l'Environnement, le directeur des services techniques de l'Agriculture, le directeur du service d'économie rurale, le directeur de l'aéroport, le président de l'office national du remembrement, le directeur de l'administration de l'Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire du Grand-Duc, le sous-directeur de la Caisse d'Epargne, le directeur de l'administration du personnel de l'Etat, le directeur du Trésor, le directeur de la Maison de Soins de l'Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l'administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l'hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, « et le médecin-inspecteur du Contrôle médical de la sécurité sociale¹ », le grade 17 est allongé d'un dixième et d'un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.
- 10° Pour l'artisan détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP), l'indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.
- 11° L'ingénieur-technicien détenteur du diplôme d'ingénieur-technicien délivré par l'institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d'ancienneté de service à l'échelon 194 du grade 7.
- Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d'ingénieur-technicien délivré par l'Ecole technique, l'indice 203 constitue le premier échelon du grade 7.

¹ Ajouté par la loi du 1^{er} avril 1987.

Art. 22. – IV. (suite)

12° Pour l'expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d'un diplôme luxembourgeois de technicien ou d'un certificat d'études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l'indice 160 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 326.

13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l'article 4 a) du règlement grand-ducal du 1^{er} juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes, l'indice 142 constitue le premier échelon du grade D1.

14° Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite, l'indice 142 constitue le premier échelon du grade A2.

Bénéficient de la même mesure:

- les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'artisan, à condition toutefois qu'ils exercent le métier correspondant à leur certificat d'aptitude professionnelle;
- les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d'études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie;
- les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l'article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.

Pour les officiers de la Force publique, l'indice 254 constitue le premier échelon du grade A8.¹»

(Loi du 17 juin 1987)

«Pour les gendarmes et les agents de police l'indice 128 constitue le premier échelon du grade A1.»

(Loi du 27 août 1986)

« 15° Pour l'instituteur de l'enseignement primaire et de l'éducation préscolaire (grade E3) détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, l'indice 212 constitue le premier échelon du grade E3.

16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l'article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l'examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu'au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:

Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu'à l'indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244- 253- 262. »

(. . .)²

(Loi du 27 août 1986)

«Pour la carrière de l'expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. »

¹ L'article 22 section IV, 14°, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 août 1986 s'applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1^{er} novembre 1986. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions correspondantes (art. 22, IV, 13°) restent applicables.

² Supprimé par la loi du 1^{er} avril 1987.

Art. 22. – IV. (suite)

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Pour les carrières du rédacteur, de l'informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l'ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu'à l'indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326 - 338 - 350 - 362. »

(Loi du 27 août 1986)

« Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu'à l'indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 - 338 - 350 - 362.

Pour la carrière supérieure de l'administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu'à l'échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 - 470 - 485 - 500 - 515.

Pour la carrière de sous-officier de la force publique, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu'à l'indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244 - 253 - 262 - 266. »

(Loi du 17 juin 1987)

« Pour la carrière du gendarme et de l'agent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266. »

(Loi du 27 août 1986)

« Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l'échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l'article 4.

Lorsqu'un fonctionnaire, qui a bénéficié d'un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l'article 5, calculé à partir de l'échelon supplémentaire déjà atteint, n'est accordé que jusqu'à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l'annexe C.

Lorsqu'au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l'octroi antérieur d'un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n'a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l'alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu'au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.

Pour l'application des dispositions relatives à la promotion, l'indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.

17° Pour l'instituteur dont la première nomination dans la carrière de l'instituteur se fait au grade E3ter, l'indice 238 constitue le premier échelon du grade E3ter.»

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« 18° Pour les conseillers à la Cour d'appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, le substitut principal, le juge d'instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles et les juges de paix directeurs, le grade M4 est allongé d'un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. »

(Loi du 27 août 1986)

« 19° Pour le pharmacien de l'Armée les échelons du grade A10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire «I – Administration générale». »

Art. 22. – V. (suite)

(Loi du 27 août 1986)

V. « 1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d'un établissement scolaire les grades Ester, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7.

La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV – Enseignement» de l'annexe C par les indices du grade Ester, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d'échelon. »

(Loi du 30 mars 1978)

« 2° Pour l'infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d'infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.

La substitution est obtenue en remplaçant l'indice du grade 5 du tableau indiciaire «I – Administration générale» de l'annexe C par l'indice du grade 6 correspondant au même numéro d'échelon. »

(Loi du 21 décembre 1973)

« 3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A 10bis est substitué au grade A 10.

La substitution est obtenue en remplaçant l'indice du grade A 10 du tableau indiciaire «III – Force publique» de l'annexe C par l'indice du grade A 10bis correspondant au même numéro d'échelon. »

(Loi du 27 août 1986)

« 4° Pour l'instituteur (. . .)¹ (grade E3), l'instituteur principal, l'instituteur d'enseignement spécial ou complémentaire et l'instituteur de la Force publique (grade E3ter) les indices des grades E3 et E3ter sont augmentés de 4 points indiciaires.

5° Pour l'instituteur principal et l'instituteur d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial, le grade E3ter est substitué au grade E3.

La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E3 du tableau indiciaire «IV – Enseignement» de l'annexe C par l'indice du grade E3ter correspondant au même numéro d'échelon. »

(Loi du 21 décembre 1973)

« 6° Pour l'avancement en traitement prévu à l'article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.

7° Pour la promotion du grade A 13 au grade A 14, l'indice de l'échelon 7 du grade A 14 (520) se substitue à l'échelon final du grade A 13 (515) comme point de départ pour l'application des dispositions de l'article 5. »

(Loi du 27 août 1986)

« 81^{er} Par dérogation à l'article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l'une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4. »

(Loi du 28 mars 1986)

« Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l'une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu'il touche au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. »²

¹ Termes supprimés par la loi du 1^{er} avril 1987.

² Cette disposition est entrée en vigueur avec effet au 1^{er} janvier 1985.

Art. 22. - V. (suite)

(Loi du 27 août 1986)

« Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l'examen de promotion, profite d'un double échelon de traitement dans son grade. »

(Loi du 27 août 1986)

« VI. 1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d'administration, le fonctionnaire peut, à la condition d'avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d'administration, bénéficier des allongements de grades ci-après :

1° Pour le garçon de bureau « et le garçon de salle¹ », le grade 3 est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.

Pour le concierge, le grade 5 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249.

2° Pour l'aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.

Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262.

3° Pour l'huissier, le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244 et le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253.

Le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.

4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244, le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253 et le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 281.

5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 311 et le grade 8bis est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.

6° Pour l'artisan, le grade 7 allongé est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d'un quatorzième et d'un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.

7° Pour le préposé du service d'urgence, le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.

8° Pour l'expéditionnaire administratif, l'expéditionnaire technique, l'expéditionnaire informatique, le préposé forestier, l'infirmier, l'agent sanitaire, l'assistant technique médical, l'infirmier anesthésiste, l'infirmier psychiatrique, l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, le masseur et le puériculteur, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 311 et le grade 8bis est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.

Toutefois, pour l'expéditionnaire technique visé à l'article 22 IV-12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d'un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.

9° Pour le moniteur et l'audiométriste de la Santé, le grade 8bis est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.

¹ Ajouté par la loi du 1^{er} avril 1987.

Art. 22. - VI. (suite)

- 10° Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d'un dixième échelon ayant l'indice 326 et le grade 9bis est allongé d'un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.
- 11° Pour le technicien, le grade 10 est allongé d'un dixième échelon ayant l'indice 350, le grade 11 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 395 et le grade 12 est allongé d'un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.
- 12° Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l'informaticien diplômé et l'ingénieur technicien le grade 11 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 395, le grade 12 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 et le grade 13 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425.
- 13° Pour l'archiviste et le bibliothécaire, le grade 11 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 et le grade 12 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.
- 14° Pour l'assistant de l'institut viti-vinicole, le grade 13 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
- 15° Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d'un dixième et d'un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.
Pour le secrétaire, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires, le grade 11 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.
- 16° Pour l'éducateur, l'éducateur sanitaire et le cytotechnicien, le grade 13 est allongé d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
- 17° Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 395, le grade 12 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d'un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.
Pour le conducteur visé à l'article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d'un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.
- 18° Pour l'agent de probation, l'assistant social, l'assistant d'hygiène sociale, l'infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l'orthophoniste, le chimiste, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 455 et le grade 14 est allongé d'un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498.
- 19° Pour le chef des services spéciaux des Musées de l'Etat qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 17 avril 1960, le psychologue, l'expert en sciences hospitalières et l'administrateur de l'hôpital neuro-psychiatrique, le grade 15 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.
- 20° Pour l'architecte, le secrétaire du Conseil d'Etat, l'attaché de direction à l'administration de l'Emploi, l'attaché de Gouvernement, le secrétaire de légation, le chargé d'études, le chargé d'études-informaticien, l'ingénieur, l'inspecteur des finances et l'inspecteur de la sécurité sociale, le grade 15 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 530.
- 21° Pour le secrétaire du Conseil d'Etat, l'architecte, l'attaché de direction à l'administration de l'Emploi, le chargé d'études, le chargé d'études-informaticien, l'ingénieur, l'inspecteur des finances, l'inspecteur de la sécurité sociale, l'expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur et l'ingénieur-nucléaire, le grade 16 est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
- 22° Pour l'inspecteur de la sécurité sociale et l'inspecteur des finances, le grade 17 est allongé d'un dixième et d'un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.

Art. 22. - VI. (suite)

- 2) Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1^{er} alinéa 1^{er} de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes:

1° L'ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.

2° L'attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.

Les conditions et modalités d'application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal. »

(Loi du 1^{er} avril 1987)

- « VII. a) Pour les carrières du cantonnier et de l'huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.

Pour la carrière de l'artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.

Pour les carrières du préposé forestier, de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire informaticien, de l'expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, de l'infirmier, de l'infirmier anesthésiste, de l'infirmier psychiatrique, de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, de l'agent sanitaire, de l'assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.

Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12.

Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.

Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14.

Pour les carrières de l'agent de probation, de l'assistant social, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'infirmier hospitalier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l'orthophoniste, du chimiste, de l'ergothérapeute, de l'orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien et du psychorééducateur, le grade 14bis peut être substitué au grade 14.

Pour les carrières de l'ingénieur-conducteur et du conservateur au service des sites et monuments nationaux, le grade 14ter peut être substitué au grade 14.

Pour les carrières du chef de services spéciaux des Musées de l'Etat, de l'administrateur de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat, de l'expert en sciences hospitalières, de l'ingénieur des Eaux et Forêts et de l'Institut viti-vinicole et du psychologue, le grade 15bis peut être substitué au grade 15.

Pour les carrières de l'architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d'Etat, de l'attaché de direction, de l'attaché de Gouvernement, du secrétaire de légation, du chargé d'études, du chargé d'études-informaticien, de l'ingénieur, de l'expert en radioprotection, du pharmacien, de l'ingénieur nucléaire, du médecin de l'Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, le grade 16bis peut être substitué au grade 16.

Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l'inspecteur des finances, de l'inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé et du médecin du Contrôle médical de la Sécurité sociale, le grade 17bis peut être substitué au grade 17.

Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4.

Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.

Pour la carrière du sous-officier de la Force publique, le grade A7bis peut être substitué au grade A7.

Pour la carrière de l'officier de la Force publique, le grade A13bis peut être substitué au grade A13.

Art. 22. - VI. (suite)

Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.

Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I-1^o alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7.

Pour le directeur adjoint de l'administration des douanes, le grade D14bis est substitué au grade D14.

- b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l'indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l'annexe C par l'indice du nouveau grade correspondant au même numéro d'échelon.

Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l'effectif de chaque carrière.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de la présente section.

Si par application de la disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d'emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d'une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l'effectif total.

- c) Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l'application des dispositions de l'article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l'article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes:
- 10 p.i. pour les artisans, cantonniers et huissiers;
 - 15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techniciens;
 - 20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d'hygiène sociale, infirmiers hospitaliers gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens et psychorééducateurs;
 - 25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure. »

(Loi du 1^{er} avril 1987)

- « VIII. a) Pour le conseiller à la Chambre des Comptes, le commissaire à l'immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.
- b) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires:
- directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commandants, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, Inspecteur général de la sécurité dans les écoles, conservateur en chef du service des Sites et Monuments nationaux, conservateur des Musées et inspecteur général de l'enseignement primaire,
- telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l'annexe A de la présente loi.
- Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. »

Dispositions additionnelles

Art. 23.

1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l'Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le Gouvernement en conseil.¹
2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l'armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-ducal.²

Art. 24.

I. Logement de service

1. Tout fonctionnaire est tenu d'habiter le logement qui lui est assigné par l'autorité supérieure pour des raisons de service.
2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l'attribution d'un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d'un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau. Ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées.
5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d'Etat.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d'Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d'avocat.

¹ a) Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l'Etat.
b) Règlement du Gouvernement en conseil du 1^{er} mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il a été modifié.
c) Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement publics qui dépendent du ministère de l'Education nationale, tel qu'il a été modifié.
d) Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l'enseignement primaire, tel qu'il a été modifié.
e) Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d'un supplément d'indemnité aux employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d'une administration ou d'un service de l'Etat.
f) Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.
g) Règlement du Gouvernement en conseil du 19 septembre 1980 portant fixation des indemnités revenant aux stagiaires officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.
h) Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1981 fixant à titre provisoire la tâche et la rémunération des stagiaires aux différentes fonctions enseignantes de l'enseignement postprimaire.
² Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été modifié.

6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l'Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l'article «23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat»¹.

II. Logement locatif.

Lorsque l'Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.

III. Gratuité médicale intégrale.

L'article 1^{er} de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante:

« Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de «l'hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat»².»

Art. 25.

(Loi du 27 août 1986)

«1. Une prime d'astreinte est allouée aux fonctionnaires de la Force publique désignés ci-après. Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres et les officiers de la gendarmerie, de l'armée et de la police et à douze points indiciaires pour «l'officier et»³ les sous-officiers de la musique militaire.»

(Loi du 9 janvier 1984)

«2. Une prime d'astreinte de la valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux sous-officiers et aux gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation, «aux gardes des domaines»⁴ ainsi qu'aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de garde-pêche et de garde-forestier.»

(Loi du 30 mars 1978)

«3. Une prime d'astreinte d'une valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives.

4. Une prime d'astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale, s'ils sont occasionnellement astreints à prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s'ils sont consignés à domicile à titre de réserve.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.

5. Une prime d'astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d'administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.⁵

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l'importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.»

¹ Modification implicite résultant de la loi du 16 avril 1979 (Mém. A 1979, p. 621).

² Modification implicite résultant de la loi du 1^{er} mars 1974 (Mém. A 1974, p.211).

³ Termes introduits par la loi du 1^{er} avril 1987.

⁴ Termes introduits par la loi du 27 août 1986.

⁵ Voir règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l'administration des douanes bénéficiant de la prime d'astreinte et fixation du montant de ladite prime.

(Loi du 23 décembre 1978)

« 6. Une prime d'astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil: ¹

- a) aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l'Etat;
- b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté:
 - soit entre vingt-deux et six heures,
 - soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d'usage,
 - soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël.

Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le Gouvernement en conseil tiendra compte des dimensions, de l'affectation et des aménagements de l'immeuble ou de l'installation dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. »

(Loi du 30 mars 1978)

« 7. Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 6 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.

8. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix de capacité ou de perfectionnement d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu comme équivalent d'un conservatoire de musique étranger.

L'équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d'une commission composée de trois hommes de l'art désignés par le même ministre. »

(Loi du 27 août 1986)

« La prime est fixée à la valeur de vingt points indiciaires. »

(Loi du 27 août 1986)

« 9. Une prime d'astreinte d'une valeur de douze points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier, du chaîneur et du surveillant des travaux. »

(Loi du 27 août 1986)

« Art. 25bis.

Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins bénéficient d'un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires. »

¹ Voir règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d'allocation d'une prime d'astreinte aux fonctionnaires de l'Etat.

(Loi du 30 mars 1978)

«Art. 25ter.

Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.»

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 25quater.

Les instituteurs et les professeurs détachés de l'enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d'une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.»

Art. 26.

Dans le cas où l'Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d'admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d'ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.

(Loi du 27 août 1986)

« Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l'examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d'une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination.

Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l'article 7, paragraphe 6, alinéa 1^{er} ci-dessus.

Les décisions pour l'application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d'Etat. »

Art. 27.

Lorsqu'une carrière est allongée par l'adjonction d'un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d'une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.

(Loi du 27 août 1986)

« Art. 27bis.

Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l'application des dispositions des «articles 3, 7 paragraphe 1^{er} et 22 section IV 10° à 15°»¹ de la présente loi, les dispositions des mêmes articles sus-mentionnés lui sont également applicables.»

Art. 28.

1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu'elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.
2. L'article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes:
(...)²

¹ Modifié par la loi du 1^{er} avril 1987.

² La modification de l'article 13 est dépassée entretemps par des lois modificatives subséquentes.

Art. 29.

Les années passées au service de l'Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l'application des articles 8 et 22 de la présente loi.

Art. 30.

Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1^{er} juillet 1960.

Dispositions transitoires

Art. 31.

1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d'une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l'ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l'alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d'opter à tout moment ultérieur pour l'application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

L'option pour le nouveau régime est irrévocable.

En cas d'option pour le régime de l'ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit:

pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l'indemnité de foyer, de l'indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales;

pour les bénéficiaires d'une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.¹

2. Un droit d'option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l'article 1^{er}, alinéa 2 de l'ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d'opter à tout moment ultérieur pour l'application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

L'option pour le nouveau régime est irrévocable.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l'âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l'ancienne législation.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l'âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d'option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l'alinéa 1^{er}.

Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l'âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent de même aux pensions allouées du chef d'un fonctionnaire de sexe féminin.

¹ Loi du 21 décembre 1973:

Un droit d'option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi il peut demander que le bénéfice de l'ancien traitement du grade C 3 tel qu'il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat (162-234 points Indiciaires), ainsi que des dispositions du 3^e, section II de l'article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, abolies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d'opter à tout moment ultérieur pour l'application du nouveau régime créé par la présente loi. L'option pour le nouveau régime est irrévocable.

3. Les dispositions de l'article 11 de la présente loi s'appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l'ancienne législation.
4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

Art. 32.

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Ces dispositions s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension.

2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d'un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:

a) L'indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d'un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.¹

b) Le dépassement doit être dû au fait que, d'une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d'un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d'autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l'avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l'application des dispositions concernant la bonification d'ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n'est pas prise en considération.

Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s'il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l'a dépassé en traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.

3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4 et de l'article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l'application de la présente disposition.²

Art. 33.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n'est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s'applique que dans l'hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s'applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l'annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magistrature », IV « enseignement » et V « cultes ».¹

¹ La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1^{er} juillet 1963 par la loi du 4 août 1970.

² Implicitement abrogé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 34.

1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1^{er} juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre « de la Fonction Publique »¹ sur proposition du ministre du ressort, jusqu'à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d'une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.

2. Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s'appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d'une pension à la même date.
3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l'article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d'ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.

Art. 35.

- I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l'Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l'annexe A, rubrique I « administration générale », de la présente loi.

Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l'Etat, le grade 14 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 455.

Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l'Etat, le grade 15 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 485.

- II. 1. Les titulaires des fonctions de:

- a) instituteur d'enseignement général à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette,
 - b) instituteur d'enseignement général aux centres d'enseignement professionnel,
 - c) professeur à l'école des arts et métiers,
 - d) professeur à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette,
 - e) professeur aux centres d'enseignement professionnel,
- en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E 3 avec le titre d'instituteur d'enseignement professionnel.

¹ Le terme « Ministre d'Etat » a été remplacé par « Ministre de la Fonction Publique » en application de l'arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels (Mém. A 1979, p. 1224).

2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1^{er} ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d'enseignement professionnel, grade E 4, s'ils remplissent les conditions d'études et d'examen prescrites pour la fonction de professeur à l'école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le paiement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d'Instituteur d'enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.

3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1^{er} ci-dessus, pourront également être classés au grade E 4 s'ils remplissent les conditions d'études prescrites pour la fonction de professeur à l'école des arts et métiers.
4. Les décisions à intervenir pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre « de la Fonction Publique. »¹

Art. 36.

I. *(abrogé par la loi du 30 mars 1978)*

II. *(abrogé par la loi du 30 mars 1978)*

- III. Le règlement grand-ducal² prévu à l'article 17, I, « 4 »³ pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l'examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l'examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 8, section IV, 3* ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

Art. 37.

Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l'ancienne législation, les règlements d'administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu'à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.

Art. 38.

Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d'exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l'assimilation aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l'équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l'Etat, l'exige.

¹ Voir note 1 sous l'article 34 ci-avant.

² Voir Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l'année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l'expéditionnaire et de l'expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint (Mém. A 1963, p. 979 — Pasin. 1963. p. 240).

³ L'article 17 a été modifié par la loi du 23 décembre 1978.

Entrée en vigueur

Art. 39.

La présente loi sort ses effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi visée par l'article 2, paragraphe 2 ci-dessus.¹

¹ L'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1^{er} janvier 1962, à l'exception de l'article 11 (entré en vigueur le 1^{er} janvier 1963) et des articles 24 et 25 (entrés en vigueur le 1^{er} juillet 1963).
Voir également les dispositions additionnelles reproduites à la page 994.

(Base: Loi 21 décembre 1973)

telle qu'elle a été modifiée et complétée par l'arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 991 à 993.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Cette annexe comprend les sept rubriques suivantes:

- I. Administration générale**
- II. Magistrature**
- III. Force publique**
- IV. Enseignement**
- V. Cultes**
- VI. Fonctions spéciales à indice fixe**
- VII. Douanes¹**

Remarques: Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l'une ou l'autre des dispositions de l'article 22, dont les références sont indiquées entre crochets. Les indices correspondent à la numérotation prévue aux pages 991 à 993 et font référence à la disposition modifiant l'annexe A, telle qu'elle a été prévue par la loi du 21 décembre 1973.

¹ Rubrique introduite par la loi du 27 août 1986.

I. - Administration générale

Grade	Administration	Fonction
1	Différentes administrations Différentes administrations	° garçon de bureau [II-1°, IV-1°, VI-1°] ° garçon de salle [II-1°, IV-1°, VI-1°]
2	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Cadastre Conseil d'Etat Eaux et Forêts Eaux et Forêts Enregistrement et domaines Etablissements pénitentiaires Ponts et chaussées Postes et télécommunications	° aide-soignant [II-2°, IV-2°, VI-2°] ° garçon de bureau principal [IV-1°, VI-1°] ° garçon de salle principal [IV-1°, VI-1°] surveillant des travaux huissier de salle chaîneur huissier de salle ⁵⁸ garde-chasse adjoint garde-pêche adjoint ° garde des domaines [II-2°, IV-3°, VI-2°] ° gardien [I-1°] cantonnier facteur
3	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	° artisan [I-2°, IV-4°, IV-10°] ° concierge [IV-1°] surveillant principal (des travaux)

Grade	Administration	Fonction
3 suite	Administration gouvernementale Cadastre Conseil d'Etat Eaux et Forêts Eaux et Forêts Ponts et Chaussées Postes et télécommunications Protection civile	huissier-chef chef-chaîneur huissier-chef ⁵⁸ garde-chasse garde-pêche chef-cantonnier facteur en chef ° préposé du service d'urgence ¹⁸ [II-1°, VI-7°]
4	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Centre informatique de l'Etat Conseil d'Etat Eaux et Forêts Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Santé	° concierge-surveillant [IV-1°] ° expéditionnaire [I-3°] ° expéditionnaire technique [I-3°, IV-12°] ° moniteur [II-3°, II-14°, VI-9°] sous-chef de brigade huissier principal ° expéditionnaire-informaticien ⁵ [I-3°] huissier principal ⁵⁸ ° garde-forestier [I-3°] brigadier facteur aux écritures ° audiométriste ³⁸ [II-3°, II-14°, VI-9°]
5	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	° chef de brigade [VI-4°] ° concierge surveillant principal ⁵⁸ [VI-1°] ° infirmier ²³ [I-4°, II-13°, V-2°] ° premier artisan [IV-4°]

Grade	Administration	Fonction
5 suite	Administration gouvernementale Conseil d'Etat Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Santé	° premier huissier principal [VI-3°] ° premier huissier principal⁵⁸ [VI-3°] maréchal des logis ° facteur aux écritures principal [VI-4°] ° agent sanitaire²³ [I-4°, II-13°]
6	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Centre informatique de l'Etat Conseil d'Etat Eaux et forêts Postes et télécommunications Postes et télécommunications	° artisan principal [IV-4°] ° assistant technique médical²³ [II-13°] ° chef de brigade principal [VI-4°] commis adjoint commis technique adjoint ° infirmier anesthésiste²³ [II-13°] ° infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique⁴⁹ [II-13°] ° infirmier psychiatrique²³ [II-13°] ° masseur²³ [II-13°] ° puériculteur²³ [II-13°] technicien⁵⁸ ° huissier dirigeant²⁵ [VI-3°] commis-informaticien adjoint⁵ ° huissier dirigeant⁵⁸ [VI-3°] brigadier forestier ° facteur comptable²⁵ [VI-4°] ° premier facteur aux écritures principal²⁵ [VI-4°]

Grade	Administration	Fonction
7	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Centre informatique de l'Etat Centre informatique de l'Etat Conseil d'Etat Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Postes et télécommunications Postes et télécommunications	agent sanitaire principal⁵⁶ assistant technique médical principal⁵⁶ ° chef de brigade dirigeant²⁵ [VI-4°, VII] commis commis technique infirmier anesthésiste principal⁵⁶ infirmier principal²³ infirmier principal chargé des services d'ergo-thérapie ou d'éducation physique⁵⁶ infirmier psychiatrique principal²³ masseur principal⁵⁶ ° premier artisan principal [IV-4°, VI-6°] puériculteur principal⁵⁶ ° rédacteur [IV-16°] ° sage-femme²³ [I-5°] ° technicien diplômé [IV-11°, IV-16°] technicien principal ° premier huissier dirigeant⁵⁸ [VI-3°, VII] commis-informaticien⁵ ° informaticien-diplômé⁵ [IV-16°] ° premier huissier dirigeant⁵⁸ [VI-3°, VII] chef-brigadier forestier maréchal des logis-chef²⁵ ° facteur comptable principal²⁵ [VI-4°] ° facteur dirigeant²⁵ [VI-4°]
7bis	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	agent sanitaire en chef⁵⁶ ° artisan dirigeant²³ [IV-4°, VI-6°, VII] assistant technique médical en chef⁵⁶ infirmier anesthésiste en chef⁵⁶ infirmier en chef²³ infirmier en chef chargé des services d'ergo-thérapie ou d'éducation physique⁵⁶

Grade	Administration	Fonction
7bis suite	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Etablissements pénitentiaires	infirmier psychiatrique en chef ²³ masseur en chef ⁵⁶ puériculteur en chef ⁵⁶ adjudant adjoint ²⁵
8	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différents établissements scolaires Archives de l'Etat Centre informatique de l'Etat	° assistant technique médical dirigeant adjoint²³ [VI-8°] ° bibliothécaire adjoint⁶¹ [II-25°, VI-13°] ° commis principal [VI-8°] ° commis technique principal [VI-8°] - conducteur ° éducateur [II-7°, VI-16°] ° infirmier anesthésiste dirigeant adjoint²³ [VI-8°] ° infirmier dirigeant adjoint²³ [VI-8°] ° infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique⁴⁹ [VI-8°] ° infirmier psychiatrique dirigeant adjoint²³ [VI-8°] ° masseur dirigeant adjoint²³ [VI-8°] ° puériculteur dirigeant adjoint²³ [VI-8°] ° rédacteur principal [IV-16°] - technicien en chef⁵⁸ ° technicien principal [IV-16°] - vérificateur ° secrétaire [II-4°, VI-15°] ° archiviste adjoint [II-25°, VI-13°] ° commis-informaticien principal⁵ [VI-8°]

Grade	Administration	Fonction
8 suite	Centre informatique de l'État Contributions Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Institut viti-vinicole Santé Santé	° informaticien principal⁵ [IV-16°] sous-receveur ° brigadier forestier principal [VI-8°] ° adjudant²⁵ [VI-5°] ° assistant¹⁶ [II-5°, VI-14°] ° agent sanitaire dirigeant adjoint²³ [VI-8°, VI-16°] ° éducateur sanitaire³⁸ [II-7°]
8bis	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	° assistant technique médical dirigeant²³ [VI-8°, VII] ° infirmier anesthésiste dirigeant²³ [VI-8°, VII] ° infirmier dirigeant²³ [VI-8°, VII] ° infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique⁴⁹ [VI-8°, VII] ° infirmier psychiatrique dirigeant²³ [VI-8°, VII] ° masseur dirigeant²³ [VI-8°, VII] ° premier commis principal²³ [VI-8°, VII] ° premier commis-informaticien principal²³ [VI-8°, VII] ° premier commis technique principal²³ [VI-8°, VII] ° puériculteur dirigeant²³ [VI-8°, VII]

Grade	Administration	Fonction
8bis suite	Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Santé	° premier brigadier forestier principal²⁵ [VI-8°, VII] ° adjudant-chef²⁵ [VI-5°, VII] ° agent sanitaire dirigeant²³ [VI-8°, VII]
9	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l'Etat Commissariat aux assurances Contributions Contributions Laboratoire national de santé	° chef de bureau adjoint [IV-16°] ° chef de bureau technique adjoint [IV-16°] ° ingénieur technicien⁵⁸ [IV-11°, IV-16°] receveur de 2^e classe ° sage-femme dirigeante adjointe²³ [VI-10°] technicien dirigeant adjoint⁵⁸ ° chef de bureau-informaticien adjoint⁵ [IV-16°] contrôleur adjoint⁵⁰ contrôleur adjoint receveur adjoint ° cytotechnicien³⁹ [II-23°, VI-16°]
9bis	Différentes administrations	° sage-femme dirigeante²³ [VI-10°]

Grade	Administration	Fonction
10	Différentes administrations	° assistant d'hygiène sociale [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° assistant social [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° chef de bureau [IV-16°]
	Différentes administrations	° chef de bureau technique [IV-16°]
	Différentes administrations	° chimiste ¹⁹ [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	conducteur (doit remplir les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) ²⁵
	Différentes administrations	contrôleur
	Différentes administrations	° diététicien ⁵⁸ [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° ergothérapeute ²³ [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° infirmier hospitalier gradué [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° ingénieur technicien principal ⁵⁸ [IV-16°]
	Différentes administrations	° laborantin [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° masseur-kinésithérapeute [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° orthophoniste [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° pédagogue curatif ⁵⁸ [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	° psychorééducateur ⁵⁸ [II-8°, VI-18°, VII]
	Différentes administrations	receveur de 1 ^{re} classe
	Différentes administrations	° technicien dirigeant ⁵⁸ [VI-11°]
	Centre informatique de l'Etat	° chef de bureau-informaticien ⁵ [IV-16°]
	Justice	° agent de probation ^{8,47, 53} [II-8°, VI-18°, VII]
	Santé	° orthoptiste ³⁸ [II-8°, VI-18°, VII]

Grade	Administration	Fonction
11	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l'Etat Enregistrement et domaines	° conducteur-inspecteur [VI-17°] ° ingénieur technicien inspecteur⁵⁸ [VI-12°] ° inspecteur [VI-12°] ° inspecteur technique [VI-12°] ° premier technicien dirigeant⁵⁸ [VI-11°] ° receveur principal [II-6°, VI-12°] ° inspecteur-informaticien⁵ [VI-12°] - conservateur des hypothèques
12	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'emploi	- attaché de gouvernement²⁶ ° bibliothécaire⁶¹ [VI-13°] - chargé d'études¹⁵ ° conducteur-inspecteur principal [VI-17°] - ingénieur - ingénieur conducteur⁵⁸ ° ingénieur inspecteur principal⁵⁸ [VI-12°] ° inspecteur de direction [VI-12°] ° inspecteur principal [VI-12°] ° inspecteur technique principal [VI-12°] ° psychologue [II-9°, VI-19°, VII] ° technicien-inspecteur⁵⁸ [VI-11°, VII] - attaché de direction¹⁴

Grade	Administration	Fonction
12 suite	Administration de l'emploi Archives de l'Etat Bâtiments publics Centre informatique de l'Etat Centre informatique de l'Etat Centre pénitentiaire de Luxembourg Conseil d'Etat Corps diplomatique Institut viti-vinicole Justice Musées de l'Etat Santé Service des sites et monuments nationaux ¹	chargé d'études ¹⁴ ° archiviste ⁵⁸ [VI-13°] architecte ¹³ chargé d'études-informaticien ⁵ ° inspecteur-informaticien principal ⁵ [VI-12°] ° directeur (art. 17 de la loi du 9.1.1984) ⁴⁷ [VIII] attaché du Conseil d'Etat secrétaire de légation ingénieur ¹⁶ attaché de justice ° chef de services spéciaux ⁵⁸ (doit remplir les conditions prévues à l'art. 5 de la loi du 17.8.1960) [II-9°, VI-19°] ° expert en sciences hospitalières ³⁸ [II-9°, VI-19°, VII] conservateur ²² (art. 8 de la loi du 19.9.1977)
13	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations	° attaché de gouvernement 1 ^{er} en rang [IV-16°] ° chargé d'études principal ¹⁵ [IV-16°] ° conducteur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang [IV-5°, VI-17°, VII] ° ingénieur-conducteur inspecteur ⁵⁸ [IV-16°] ° ingénieur-inspecteur [IV-16°] ° ingénieur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang ⁵⁸ [VI-12°, VII] ° inspecteur de direction 1 ^{er} en rang [VI-12°, VII] ° inspecteur principal 1 ^{er} en rang [VI-12°, VII] ° inspecteur technique principal 1 ^{er} en rang [VI-12°, VII]

¹ Implicite ajouté par la loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux.

Grade	Administration	Fonction
13 suite	Administration de l'emploi Administration de l'emploi Bâtiments publics Centre informatique de l'Etat Centre informatique de l'Etat Chambre des comptes Conseil d'Etat Corps diplomatique Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat Justice Ravitaillement Service de l'immigration Service des sites et monuments nationaux ¹	° attaché de direction 1 ^{er} en rang ¹⁴ [IV-16°] ° chargé d'études principal ¹⁴ [IV-16°] ° architecte-inspecteur ¹³ [IV-16°] ° chargé d'études-infomatiicien principal ⁵ [IV-16°] ° inspecteur-informaticien principal 1 ^{er} en rang ⁵ [VI-12°, VII] ° conseiller [IV-6°, VIII] ° attaché du Conseil d'Etat 1 ^{er} en rang [IV-16°] ° secrétaire de légation 1 ^{er} en rang ⁵⁸ [IV-16°] ° administrateur ⁴ [II-21°, IV-16°, VI-19°, VII] ° premier attaché de justice ⁴¹ [IV-16°] ° secrétaire général [IV-6°, VIII] ° commissaire à l'immigration [IV-6°, VIII] ° conservateur en chef ²² (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977) [VIII]
14	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'Aéroport Administration gouvernementale Administration des services vétérinaires Bâtiments publics	° conseiller de direction adjoint ²⁶ [IV-16°] ° conseiller économique adjoint ³⁶ [IV-16°] ° ingénieur-conducteur principal ⁵⁸ [IV-16°, VII] ° ingénieur principal [IV-16°] ° médecin-chef de service [IV-16°] ° directeur-adjoint ¹² [IV-16°, VIII] ° conseiller de gouvernement adjoint [IV-16°] ° médecin-vétérinaire ⁶¹ [IV-16°] ° architecte principal ¹³ [IV-16°]

¹ Implicitelement ajouté par la loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux.

Grade	Administration	Fonction
14 suite	Centre informatique de l'Etat Conseil d'Etat Corps diplomatique Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Laboratoire national de santé Santé Santé Santé Service des sites et monuments nationaux	° conseiller-informaticien adjoint ⁵ [IV-16°] ° secrétaire du Conseil d'Etat adjoint [IV-16°] ° conseiller de légation adjoint ⁵⁸ [IV-16°] ° inspecteur adjoint des finances [IV-16°] ° inspecteur adjoint de la sécurité sociale ⁷ [IV-16°] ° ingénieur-chef de service ³⁹ [IV-16°] ° expert en radioprotection [II-10°, IV-16°] ° ingénieur nucléaire ³⁸ [II-10°, IV-16°] ° pharmacien-inspecteur [II-10°, IV-16°] ° conservateur ²² [IV-16°, VII]
15	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'emploi Administration de l'environnement Administration gouvernementale Administration des services vétérinaires Bâtiments publics	° conseiller de direction [VI-20°] ° conseiller économique [VI-20°] ° ingénieur-chef de division [VI-20°, VII] ° médecin-chef de service ⁵⁸ [II-11°, VII] ° conseiller de direction ¹⁴ [VI-20°] ° ingénieur-chef de division ⁴⁰ [VI-20°] conseiller de gouvernement ° vétérinaire-inspecteur ¹⁷ [II-11°] ° architecte chef de division ¹³ [VI-20°]

Grade	Administration	Fonction
15 suite	Centre informatique de l'Etat Centre pénitentiaire de Luxembourg Centre de psychologie et d'orientation scolaires Conseil arbitral des assurances sociales Conseil d'Etat Contrôle médical de la sécurité sociale Corps diplomatique Eaux et Forêts Education physique Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Institut viti-vinicole Musées de l'Etat Santé Santé Service national d'action sociale Service des sites et monuments nationaux	° conseiller-informaticien⁵ [VI-20°] ° directeur⁴⁷ [II-15°, IV-8°, VIII] conseiller à la direction⁶⁰ ° vice-président [II-15°, IV-8°, VIII] ° secrétaire du Conseil d'Etat [VI-20°] ° médecin-conseil adjoint⁵⁸ [II-11°] ° conseiller de légation [VI-20°] ° directeur adjoint [IV-7°, VIII] ° commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports [II-15°, IV-8°] ° inspecteur des finances [VI-20°] ° inspecteur de la sécurité sociale⁷ [VI-20°] ° directeur [II-15°, IV-8°, VIII] ° conservateur [IV-7°, VIII] médecin-chef de service³⁸ ° médecin-dentiste³⁸ [II-11°, IV-8°, VII] ° commissaire de gouvernement à l'action sociale⁵⁷ [IV-8°] ° conservateur en chef²² [IV-7°, VIII]
16	Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l'Aéroport Administration de l'emploi Administration de l'environnement	° conseiller de direction 1^{re} classe⁵⁸ [VII] ° conseiller économique 1^{re} classe⁵⁸ [VI-21°, VII] ° ingénieur 1^{re} classe⁵⁸ [VI-21°, VII] ° médecin-inspecteur²⁸ [II-16°, IV-9°] ° directeur¹² [II-16°, IV-9°, VIII] ° conseiller de direction 1^{re} classe⁵⁸ [VI-21°, VII] ° directeur-adjoint⁴⁰ [IV-8°, VIII]

Grade	Administration	Fonction
16 suite	Administration gouvernementale	° conseiller de Gouvernement 1 ^{re} classe ⁵⁸ [IV-8°, VII]
	Administration des services vétérinaires	° vétérinaire-chef du laboratoire ¹⁷ [IV-8°, VII]
	Archives de l'Etat	° directeur [IV-8°, VIII]
	Bâtiments publics	° architecte 1 ^{re} classe ⁵⁸ [VI-21°, VII]
	Bâtiments publics	° directeur adjoint ¹³ [IV-8°, VIII]
	Bibliothèque nationale	° directeur [IV-8°, VIII]
	Cadastre	° directeur adjoint ³⁴ [IV-8°, VIII]
	Centre informatique de l'Etat	° conseiller informaticien 1 ^{re} classe ⁵⁸ [VI-21°, VII]
	Centre de psychologie et d'orientation scolaires	° directeur ⁶⁰ [IV-8°, VIII]
	Commissariats de district	° commissaire [IV-8°, VIII]
	Conseil arbitral des assurances sociales	° président [II-16°, IV-9°, VIII]
	Conseil d'Etat	° secrétaire du Conseil d'Etat 1 ^{re} classe ⁵⁸ [VI-21°, VII]
	Contributions	° sous-directeur [IV-8°, VIII]
	Contrôle médical de la sécurité sociale	° médecin-conseil [VII]
	Corps diplomatique	° conseiller de légation 1 ^{re} classe ⁵⁸ [VII]
	Eaux et forêts	° directeur [IV-8°, VIII]
	Enregistrement	° sous-directeur [IV-8°, VIII]
	Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat	° directeur adjoint ⁴ [IV-8°, VIII]
	Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat	° médecin chef de division ⁴ [VII]
	Inspection générale des finances	° inspecteur des finances 1 ^{re} classe ⁵⁸ [VI-21°]
	Inspection générale de la sécurité sociale	° inspecteur de la sécurité sociale 1 ^{re} classe ⁵⁸ [VI-21°]
	Inspection du travail et des mines	° directeur adjoint ⁶ [IV-8°, VIII]
	Laboratoire national de santé	° médecin-chef de division ³⁹ [II-16°, IV-9°, VII]
	Musées de l'Etat	° directeur [IV-8°, VIII]
	Office national du remembrement	° président [II-16°, IV-9°, VIII]

Grade	Administration	Fonction
16 suite	Ponts et chaussées Postes et télécommunications Protection civile Santé Santé Santé Santé Service d'économie rurale Service de l'énergie de l'Etat Service national de la jeunesse Service national de la sécurité dans les écoles Service de renseignements Services techniques de l'agriculture	° directeur adjoint ¹⁰ [IV-8°, VIII] ° directeur adjoint [IV-8°, VIII] ° directeur ¹⁸ [IV-8°, VIII] ° expert en radioprotection chef de division ³⁸ [VI-21°, VII] ° ingénieur nucléaire chef de division ³⁸ [VI-21°, VII] ° médecin-chef de division ³⁸ [II-16°, IV-9°, VII] ° pharmacien-inspecteur chef de division ³⁸ [VI-21°, VII] ° directeur [II-16°, IV-9°, VIII] ° directeur [IV-8°, VIII] ° directeur ⁵¹ [IV-8°, VIII] ° inspecteur général de la sécurité dans les écoles ²⁴ [IV-8°, VIII] ° directeur ⁵⁸ [IV-8°, VIII] ° directeur [II-16°, IV-9°, VIII]
17	Administration de l'emploi Administration de l'environnement Administration gouvernementale Administration du personnel de l'Etat Administration des services vétérinaires Banque Internationale Bourse de Commerce Cadastre Caisse d'Epargne Centre informatique de l'Etat	° directeur ¹⁴ [IV-9°, VIII] ° directeur ⁴⁰ [IV-9°, VIII] ° premier conseiller de gouvernement ¹ [IV-9°, VII] ° directeur ⁴⁸ [IV-9°, VIII] ° directeur ¹⁷ [IV-9°, VIII] ° commissaire du Gouvernement ⁵⁸ [IV-9°, VIII] ° commissaire ⁵⁸ [IV-9°, VIII] ° directeur ³⁴ [IV-9°, VIII] ° sous-directeur [IV-9°, VIII] ° directeur ⁵ [II-20°, VIII]

Grade	Administration	Fonction
17 suite	Commissariat aux assurances Concessionnaire de la distribution d'énergie électrique Contrôle médical de la sécurité sociale Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Inspection générale vétérinaire Inspection du travail et des mines Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat Laboratoire national de santé Maison de Soins de l'Etat Santé Secrétariat du Grand-Duc Service central de la statistique et des études économiques Trésorerie de l'Etat	° commissaire aux assurances⁵⁸ [IV-9°, VIII] ° commissaire du Gouvernement⁵⁸ [IV-9°, VIII] ° médecin-directeur adjoint²⁸ [IV-9°, VIII] ° premier inspecteur des finances³³ [VI-22°, VII] ° premier inspecteur de la sécurité sociale⁴² [VI-22°, VII] ° directeur [VIII] ° directeur [IV-9°, VIII] ° directeur⁴ [IV-9°, VIII] ° directeur adjoint³⁹ [IV-9°, VIII] ° directeur³⁰ [IV-9°, VIII] ° directeur adjoint³⁸ [IV-9°, VIII] ° secrétaire [IV-9°] ° directeur [IV-9°, VIII] ° directeur du trésor⁵⁴ [IV-9°, VIII]
18	Administration gouvernementale Bâtiments publics Contributions Contrôle médical de la sécurité sociale Corps diplomatique Douanes Enregistrement et domaines Inspection générale des finances Inspection générale de la sécurité sociale Laboratoire national de santé Ponts et chaussées Postes et télécommunications Santé	° administrateur général⁵⁸ [VIII] ° directeur¹³ [VIII] ° directeur [VIII] ° médecin-directeur²⁸ [VIII] ° ministre plénipotentiaire [VIII] ° directeur [VIII] ° directeur [VIII] ° directeur [VIII] ° directeur⁷ [VIII] ° directeur³⁹ [VIII] ° directeur [VIII] ° directeur [VIII] ° directeur [VIII]

II. – Magistrature

Grade	Administration	Fonction
M 1	–	
M 2	Parquets des tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement	° substitut du procureur d'Etat [II-19°, IV-16°, VII] ° juge [IV-16°, VII]
M 3	Justices de paix Parquets des tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement	° juge de paix [II-22°, IV-16°, VII] ° premier substitut du procureur d'Etat ⁵⁸ [II-22°, IV-16°, VII] ° premier juge [II-22°, IV-16°, VII] ° juge de la jeunesse ⁴³ [II-22°, IV-16°, VII] ° juge des tutelles ⁴³ [II-22°, IV-16°, VII]
M 4	Cour d'appel Justices de paix Parquet général Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunaux d'arrondissement Tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunal d'arrondissement de Luxembourg	° conseiller ³⁷ [IV-18°, VII] ° juge de paix directeur ³⁷ [IV-18°, VII] ° avocat général [IV-18°, VII] ° substitut principal ⁵⁸ [IV-18°, VII] ° vice-président ⁵⁸ [IV-18°, VII] ° juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles ⁴³ [IV-18°, VII] ° juge d'instruction directeur ⁵⁸ [IV-18°, VII]
M 5	Cour d'appel Parquet général	° premier conseiller ⁴⁵ [VIII] ° premier avocat général ⁵⁸ [VIII]

Grade	Administration	Fonction
M 5 suite	Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg Tribunal d'arrondissement de Luxembourg	° procureur d'Etat adjoint ^{37, 45} [VIII] ° premier vice-président ^{37, 45} [VIII]
M 6	Cour d'appel Cour de cassation Parquet général Parquets des tribunaux d'arrondissement Tribunaux d'arrondissement	° président de chambre ³⁷ [VIII] ° conseiller ³⁷ [VIII] ° procureur général d'Etat adjoint ⁵⁸ [VIII] ° procureur d'Etat ⁵⁸ [VIII] ° président ⁵⁸ [VIII]
M 7	Cour supérieure de justice Parquet général	° président [VIII] ° procureur général d'Etat [VIII]

III. – Force publique

Grade	Administration	Fonction
A 1	Gendarmerie Police	◦ gendarme⁶² [IV-14°; IV-16°] ◦ agent de police⁶² [IV-14°; IV-16°]
A 2	Armée Gendarmerie Gendarmerie Musique militaire Police Police	◦ sergent [IV-14°] ◦ brigadier⁶² [IV-14°] ◦ gendarme de 1^{re} classe⁶² [IV-16°] ◦ sergent [IV-14°] ◦ brigadier⁶² [IV-14°] ◦ agent de 1^{re} classe⁶² [IV-16°]
A 3	Armée Gendarmerie Gendarmerie Musique militaire Police Police	- premier sergent 1^{er} brigadier⁶² ◦ gendarme-chef⁶² [IV-16°] - premier sergent 1^{er} brigadier⁶² ◦ agent-chef⁶² [IV-16°]
A 4	Armée Gendarmerie Gendarmerie Musique militaire Police Police	◦ sergent-chef [IV-16°] ◦ maréchal des logis [IV-16°] ◦ 1^{er} gendarme-chef ⁶² [IV-16°] ◦ sergent-chef [IV-16°] ◦ brigadier-chef [IV-16°] ◦ 1^{er} agent-chef⁶² [IV-16°]
A 5	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	◦ adjudant sous-officier [IV-16°] ◦ maréchal des logis-chef [IV-16°] ◦ adjudant sous-officier [IV-16°] ◦ inspecteur [IV-16°]

Grade	Administration	Fonction
A 6	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	adjudant-chef adjudant sous-officier adjudant-chef inspecteur-chef ²
A 7	Armée Gendarmerie Musique militaire Police	° adjudant-major [VII] ° adjudant-chef [VII] ° adjudant-major [VII] ° commissaire ² [VII]
A 8	Armée Gendarmerie Police	° lieutenant [IV-14°] ° lieutenant [IV-14°] ° lieutenant [IV-14°]
A 9	Armée Gendarmerie Police	lieutenant en premier lieutenant en premier lieutenant en premier
A 10	Armée Gendarmerie Police	° capitaine [V-3°] ° capitaine [V-3°] ° capitaine [V-3°]

Grade	Administration	Fonction
A 10bis	Armée	° pharmacien [II-12°, IV-19°]
A 11	Armée Gendarmerie Police	major major major
A 12	—	
A 13	Armée Gendarmerie Police	° lieutenant-colonel ²⁰ [V-7°, VII] ° lieutenant-colonel ²⁰ [V-7°, VII] ° lieutenant-colonel ²⁰ [V-7°, VII]
A 13bis	—	
A 13ter	Armée Armée Gendarmerie Police	° commandant du Centre d'instruction militaire ⁵⁸ [VIII] ° commandant adjoint ⁵⁸ [VIII] ° commandant adjoint ⁵⁸ [VIII] ° directeur adjoint ⁵⁸ [VIII]
A 14	Armée Armée Police	médecin de l'armée médecin-dentiste de l'armée ²⁰ ° directeur ⁵⁸ [VIII] °
A 14bis	Armée Gendarmerie	° commandant ⁵⁸ [VIII] ° commandant ⁵⁸ [VIII]
A 15	Armée	colonel

IV. – Enseignement

Grade	Administration	Fonction
E 1	Différents établissements Différents établissements Maisons d'éducation	° contremaître -instructeur⁴⁷ [II-17°] ° maîtresse de jardin d'enfants [II-17°] ° monitrice surveillante [II-17°]
E 1bis	Différents établissements	° maîtresse de jardin d'enfants spécialisée ⁵⁸ [II-17°]
E 2	Différents établissements Différents ordres d'enseignement	° maître de cours pratiques⁴⁷ [II-17°] ° maître de cours pratiques^{31, 32} [II-17°]
E 3	Différents établissements Education préscolaire Enseignement primaire	° instituteur [IV-15°, V-4°] ° instituteur [IV-15°, V-4°] ° instituteur [IV-15°, V-4°]
E 3bis	–	–
E 3ter	Différents établissements Différents établissements Différents ordres d'enseignement Education préscolaire Enseignement primaire Enseignement primaire Enseignement primaire Force publique	° instituteur d'enseignement spécial [V-4°, V-5°] ° instituteur principal⁴⁷ [V-4°, V-5°] - maître de cours spéciaux⁵⁸ ° instituteur principal⁵⁸ [V-4°, V-5°] ° instituteur d'enseignement complémentaire²⁵ [V-4°, V-5°] ° instituteur d'enseignement spécial²⁵ [V-4°, V-5°] ° instituteur principal [V-4°, V-5°] ° instituteur [IV-17°, V-4°]
E 4	Différents établissements Différents ordres d'enseignement Centre de logopédie Education différenciée Education différenciée	- instituteur d'enseignement technique⁴⁷ - instituteur d'enseignement technique³¹ - instituteur d'enseignement logopédique⁵⁸ - instituteur d'enseignement primaire⁵⁸ - instituteur d'enseignement spécial⁵⁸

Grade	Administration	Fonction
E 4 suite	Enseignement primaire Enseignement secondaire technique Maisons d'éducation Office du film scolaire Force publique	instituteur d'enseignement primaire supérieur institutrice d'enseignement ménager agricole ³¹ instituteur spécial ⁸ préposé instituteur spécial ²⁵ (doit remplir les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963)
E 5	Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement	° directeur adjoint ⁵⁸ [V-1°, VIII] ° professeur de doctrine chrétienne [VII] ° professeur d'enseignement technique ^{31,32} [VII]
E 6	Différentes administrations Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Centre de logopédie Enseignement secondaire technique Enseignement secondaire technique Santé	° chef d'institut ⁵⁸ [VII] ° professeur de doctrine chrétienne ²⁵ (doit remplir les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963) [VII] ° directeur adjoint ⁵⁸ [V-1°, VIII] ° professeur d'éducation artistique [VII] ° professeur d'éducation musicale [VII] ° professeur d'éducation physique [VII] ° professeur en sciences commerciales [VII] ° professeur d'enseignement logopédique ⁵⁸ [VII] ° professeur avec le diplôme de docteur ³¹ [VII] ° professeur de sciences économiques ³¹ [VII] ° professeur d'enseignement logopédique ⁵⁸ [VII]

Grade	Administration	Fonction
E 7	Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Différents ordres d'enseignement Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques Centre de logopédie Ecole nationale de l'éducation physique et des sports Enseignement primaire	◦ directeur adjoint⁵⁸ [V-1°, VIII] ◦ professeur-architecte³¹ [VII] ◦ professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire [VII] ◦ professeur d'éducation artistique²⁹ (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979) [VII] ◦ professeur d'éducation musicale²⁹ (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979) [VII] ◦ professeur d'éducation physique²⁹ (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979) [VII] ◦ professeur-ingénieur [VII] ◦ professeur de sciences économiques et sociales [VII] ◦ professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire⁴⁶ [VII] ◦ directeur⁵⁸ [VIII] ◦ professeur d'éducation physique⁵² [VII] ◦ inspecteur⁵⁸ [VII]
E 7ter	Service de la formation professionnelle Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	◦ directeur adjoint⁵⁸ [VIII] ◦ directeur⁵⁸ [VIII]
E 8	Différents ordres d'enseignement Centre universitaire Enseignement primaire Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques Service de la formation professionnelle	◦ directeur [VIII] ◦ directeur administratif³ [VIII] ◦ inspecteur général⁴⁶ [VIII] ◦ directeur⁴⁶ [VIII] ◦ directeur⁵⁸ [VIII]

V. – Cultes

Grade	Administration	Fonction
C 1	Culte catholique: clergé	° vicaire et chapelain [II-18°]
C 2	Culte catholique: clergé	° curé [III] desservant ° desservant de la cathédrale de Luxembourg [III]
C 3	Culte catholique Culte catholique: évêché Culte israélite Culte protestant	aumônier ⁵⁸ deuxième secrétaire secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg ¹¹ secrétaire du consistoire protestant réformé du Luxembourg ⁴⁴
C 4	Culte catholique: séminaire	professeur
C 5	Culte catholique: évêché Culte catholique: séminaire Culte israélite Culte protestant	premier secrétaire directeur rabbin pasteur
C 6	Culte catholique	évêque

VI. - Fonctions spéciales à indice fixe

Grade	Administration	Fonction
S 1	Caisse d'épargne de l'Etat Chambre des comptes Gouvernement	° directeur [VIII] ° président [VIII] ° commissaire général, membre du gouvernement [VIII]
S 2	Gouvernement	secrétaire d'Etat
S 3	Gouvernement	ministre
S 4	Gouvernement	ministre d'Etat, président du gouvernement

VII. - Douanes

Grade	Fonction
D 1	° préposé [I-1°, IV-13°, IV-16°]
D 2	-
D 3	° brigadier des douanes [I-1°, IV-16°, V-8°]
D 4	brigadier principal des douanes
D 5	° brigadier-chef des douanes [V-8°] commis des douanes brigadier chef des douanes-chef de poste ⁶¹
D 6	° lieutenant des douanes [I-1°, VII] commis principal des douanes
D 7	commis-chef des douanes ° vérificateur adjoint des douanes [VII] ° receveur adjoint des douanes [VII] ° receveur D des douanes [VII]
D 8	° rédacteur [IV-16°]
D 9	° rédacteur principal [IV-16°]
D 10	° vérificateur [IV-16°] ° receveur C [IV-16°] ° vérificateur-expert comptable [IV-16°] ° contrôleur adjoint ⁶¹ [IV-16°]
D 11	° receveur B [IV-16°] ° contrôleur en chef [IV-16°]
D 12	receveur A inspecteur
D 13	receveur A inspecteur principal
D 14	° inspecteur principal 1 ^{er} en rang [VII] ° inspecteur de direction 1 ^{er} en rang [VII] ° directeur adjoint [VII]

ANNEXE B

DICTIONNAIRE DES FONCTIONS

Voir: Loi du 22 juin 1963 - Mém. A 1963, p. 535-549

Loi du 4 août 1970, art. 3 - Mém. A 1970, p. 1060

Loi du 27 avril 1972, art. 3 - Mém. A 1972, p. 902

Loi du 26 avril 1973, art. 5 - Mém. A 1973, p. 740

Loi du 21 décembre 1973, art. 1^{er} H (.. art. 13, 26.) et art. 3 - Mém. A 1973, p. 1726

Loi du 31 janvier 1974, art. III - Mém. A 1974, p. 80

Loi du 29 août 1976, art. 8 - Mém. A 1976, p. 921

Loi du 29 août 1976, art. 9 - Mém. A 1976, p. 925

Loi du 30 mars 1978, art. 3 et 6 - Mém. A 1978, p. 248

Loi du 23 décembre 1978, art. III - Mém. A 1978, p. 2512

Loi du 7 mars 1980, art. 192 - Mém. A 1980, p. 167 et 168

ANNEXE C

TABLEAUX INDICIAIRES

Cette annexe comprend les sept tableaux indiciaires suivants:

- I. Administration générale**
- II. Magistrature**
- III. Force publique**
- IV. Enseignement**
- V. Cultes**
- VI. Fonctions spéciales à indice fixe**
- VII. Douanes¹**

¹ Tableau introduit par la loi du 27 août 1986.

I. Administration générale

Grade	Echelons															Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	455	470	490	510	530	550	570	590	610	630	647					1x15+8x20+1x17
17bis	465	480	495	515	535	555	575	595	615							2x15+6x20
17	440	455	470	490	510	530	550	570	590							2x15+6x20
16bis	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585					10x15
16	410	425	440	455	470	485	500	515	530	545	560					10x15
15bis	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540						9x15
15	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515						9x15
14ter	385	405	420	435	450	465	480	495								1x20+6x15
14bis	380	400	415	430	445	460	475	490								1x20+6x15
14	360	380	395	410	425	440	455	470								1x20+6x15
13bis	340	360	380	400	415	430	445	460								3x20+4x15
13	320	340	360	380	395	410	425	440								3x20+4x15
12bis	305	320	335	355	375	395	410	425								2x15+3x20+2x15
12	290	305	320	340	360	380	395	410								2x15+3x20+2x15
11	266	278	290	302	314	326	338	350	365	380						7x12+2x15
10	242	254	266	278	290	302	314	326	338							8x12
9bis	230	242	254	266	278	290	302	314	323	332						7x12+2x9
9	218	230	242	254	266	278	290	302	314							8x12
8ter	227	236	245	254	263	272	281	290	302	314	323	335				7x9+2x12+1x9+1x12
8bis	212	221	230	239	248	257	266	275	287	299	308	320				7x9+2x12+1x9+1x12
8	203	212	221	230	239	248	257	266	275	287	299					8x9+2x12
7quater	186	195	204	213	222	231	240	249	258	267						9x9
7ter	195	204	213	222	231	240	249	258	267	276	288					9x9+1x12
7bis	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	278					9x9+1x12
7	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257						9x9
6	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244						9x9
5	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235						9x9
4	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224					10x8
3	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202					10x7
2	121	128	135	142	149	156	160	164	168	172						5x7+4x4
1	107	114	121	128	135	142	149	153	157							6x7+2x4

II. Magistrature

Grade	Echelons								Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	
M7	700								
M6	530	550	570	590	610	630	647		5x20+1x17
M5	490	510	530	550	570	590	610	625	6x20+1x15
M4bis	435	450	465	480	495	515	535	555	4x15+3x20
M4	410	425	440	455	470	490	510	530	4x15+3x20
M3bis	405	420	435	450	465	480	495	515	6x15+1x20
M3	380	395	410	425	440	455	470	490	6x15+1x20
M2bis	365	385	405	420	435	450	465	485	2x20+4x15+1x20
M2	340	360	380	395	410	425	440	460	2x20+4x15+1x20
M1	305	320	340	360	380	395	410		1x15+3x20+2x15

III. Force publique

Grade	Echelons														Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A15	470	490	510	530	550	570	590	610	625						7x20+1x15
A14bis	455	470	485	500	520	540	560	575	590	605	625				3x15+3x20+3x15+1x20
A14	425	440	455	470	485	500	520	540	560	580	594				5x15+4x20+1x14
A13ter	410	425	440	455	470	485	500	515	535	555	567				7x15+2x20+1x12
A13bis	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	571			10x15+1x16
A13	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	546			10x15+1x16
A12	360	380	395	410	425	440	455	470							1x20+6x15
A11	320	340	360	380	395	410	425	440	455	475	495				3x20+5x15+2x20
A10bis	266	278	290	302	314	326	338	350	365	380	395	410			7x12+4x15
A10	266	278	290	302	314	326	338	350	362						8x12
A9	242	254	266	278	290	302	314	326	338						8x12
A8	230	242	254	266	278										4x12
A7bis	218	227	236	245	257	269	281	293	305	317	329	341	353	361	3x9+9x12+1x8
A7	203	212	221	230	242	254	266	278	290	302	314	326	338	346	3x9+9x12+1x8
A6	185	194	203	212	221	230	242	254	266	278	290	302	314		5x9+7x12
A5	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253					9x9
A4	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235					9x9
A3	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224				10x8
A2	121	128	135	142	149	156	164	168	172						5x7+4x4
A1	107	114	121	128	135	142	149	153	157						6x7+2x4

IV. Enseignement

Grade	Echelons																				Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
E8	440	455	470	490	510	530	550	570	590	610	625										2x15+7x20+1x15
E7ter	335	350	365	385	405	425	440	455	470	485	500	515	530	545	560	575	591				2x15+3x20+10x15+1x16
E 7bis	315	330	345	365	385	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	571				2x15+3x20+10x15+1x16
E7	290	305	320	340	360	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	546				2x15+3x20+10x15+1x16
E6ter	311	323	335	350	365	385	400	415	430	445	460	475	490	505	520	535	549				2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E6bis	291	303	315	330	345	365	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515	529				2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E6	266	278	290	305	320	340	355	370	385	400	415	430	445	460	475	490	504				2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E 5ter	299	311	323	338	358	373	388	403	418	433	448	463	478	498	518	525					2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E 5bis	279	291	303	318	338	353	368	383	398	413	428	443	458	478	498	505					2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E 5	254	266	278	293	313	328	343	358	373	388	403	418	433	453	473	480					2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4	214	226	238	250	262	277	292	307	322	337	352	367	382	397	409	421	441	453	465	475	4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10
E 3ter	214	226	238	250	262	274	286	298	310	322	334	349	364	379	394	409	424	439	450		10x12+7x15+1x11
E3bis	198	209	221	233	245	260	275	287	299	311	323	335	347	359	371	383	398	413			1x11+3x12+2x15+9x12+2x15
E3	185	196	208	220	232	247	262	274	286	298	310	322	334	346	358	370	385	400			1x11+3x12+2x15+9x12+2x15
E2	176	185	196	209	222	235	248	261	274	287	300	313	326	339	352						1x9+1x11+12x13
E1bis	176	185	194	205	216	227	238	249	260	271	282	294	307	320	333						2x9+8x11+1x12+3x13
E 1	163	172	181	192	203	214	225	236	247	258	269	281	294	307	320	333	339				2x9+8x11+1x12+4x13+1x6

V. Cultes

Grade	Echelons																Nombret valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
C 6	647																10x15+1x16
C 5	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	546					2x15+3x20+10x15
C 4	290	305	320	340	360	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	13x12
C 3	254	266	278	290	302	314	326	338	350	362	374	386	398	410			4x9+11x12
C 2	194	203	212	221	230	242	254	266	278	290	302	314	326	338	350	362	6x9+5x12
C 1	176	185	194	203	212	221	230	242	254	266	278	290					

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade	Indice
* S 4	940
* S 3	805
* S 2	720
* S 1	700

* Les membres du gouvernement jouissent en outre d'une indemnité de représentation qui est fixée comme suit:

- 50 points indiciaires pour le commissaire général,
- 130 points indiciaires pour le secrétaire d'Etat,
- 150 points indiciaires pour le ministre,
- 400 points indiciaires pour le vice-président du gouvernement,
- 400 points indiciaires pour le ministre des affaires étrangères,
- 400 points Indiciaires pour le président du gouvernement.

Les indemnités prévues ci-dessus ne peuvent pas être cumulées.

VII. Douanes

Grade	Echelons																	Nombre et valeur des augmentations biennales
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
D14bis	340	360	380	400	415	430	445	460	*475	*486								3x20+5x15+1x11
D 14	320	340	360	380	395	410	425	440	*455	*466								3x20+5x15+1x11
D 13	290	305	320	340	360	380	395	410	*425									2x15+3x20+3x15
D12	266	278	290	302	314	326	338	350	365	380	*395							7x12+3x15
D 11	242	254	266	278	290	302	314	326	338									8x12
D 10	218	230	242	254	266	278	290	302	314									8x12
D 9	203	212	221	230	239	248	257	266	275	287	299							8x9+2x12
D 8	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257								9x9
D 7bis	227	236	245	254	263	272	281	290	302	314	323	335	*347	*354				7x9+2x12+1x9+2x12+1x7
D 7	212	221	230	239	248	257	266	275	287	299	308	320	*332	*339				7x9+2x12+1x9+2x12+1x7
D 6bis	200	209	218	227	236	245	254	263	272	281	293	305	317	*326	*335			9x9+3x12+2x9
D 6	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	278	290	302	*311	*320			9x9+3x12+2x9
D 5	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	*284	*292				12x9+1x8
D 4	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253	262	*271					12x9
D 3	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235								9x9
D 2	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224							10x8
D 1	121	128	135	142	149	156	160	164	168	172								5x7+4x4

Les indices marqués du signe distinctif * ne sont accessibles qu'aux conditions prévues à l'article 22 section VI de la présente loi. Toutefois, les indices 284 et 292 du grade D 5 ne sont accessibles qu'au brigadier-chef des douanes et l'indice 320 du grade D 6 n'est accessible qu'au lieutenant des douanes.

ANNEXE D*

(Base: Loi 21 décembre 1973)

telle qu'elle a été modifiée et complétée par l'arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 991 à 993.

DETERMINATION

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
2. du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

* Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant organisation des cadres du personnel de leur administration ne sont pas modifiées ou complétées par les indications de l'annexe D.

Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de fonctions c'est uniquement dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière. Aussi les fonctions à indice fixe ne figurent-elles pas à la présente annexe.

La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1^{er} et de l'article 8, paragraphe IV, 1^o de la présente loi.

Rubrique I. - **Administration générale**

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration	1	garçon de bureau/de salle	1
	2	garçon de bureau principal/de salle principal	
	2	aide-soignant, cantonnier, chaîneur, facteur, garde des domaines, gardien, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, surveillant des travaux, huissier de salle ²⁵	2
	3	chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur en chef, garde-chasse, garde-pêche, surveillant principal, huissier chef ²⁵ , concierge ⁵⁸	
	4	brigadier des établissements pénitentiaires, facteur aux écritures, sous-chef de brigade, huissier principal ²⁵ , concierge surveillant ⁵⁸	
	5	chef de brigade, facteur aux écritures principal, maréchal des logis des établissements pénitentiaires, premier huissier principal ²⁵ , concierge surveillant principal ⁵⁸	
	6	chef de brigade principal, facteur comptable ²⁵ , premier facteur aux écritures principal ²⁵ , huissier dirigeant ²⁵	
	7	facteur comptable principal ²⁵ , facteur dirigeant ²⁵ , chef de brigade dirigeant ²⁵ , maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires ²⁵ , premier huissier dirigeant ⁵⁸	2
	7bis	adjudant adjoint des établissements pénitentiaires ²⁵	
	8	adjudant des établissements pénitentiaires ²⁵	
	8bis	adjudant-chef des établissements pénitentiaires ²⁵	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration (suite)	3	artisan, préposé du service d'urgence ¹⁸	3
	5	premier artisan	
	6	artisan principal	
	7	premier artisan principal	
	7bis	artisan dirigeant ²³	
	4	expéditionnaire, expéditionnaire-informaticien ⁵ , expéditionnaire technique, garde-forestier, moniteur ²⁵ , audiométriste ⁵⁸	4
	6	commis adjoint, commis-informaticien adjoint ⁵ , commis technique adjoint, brigadier forestier	
	7	commis, commis-informaticien ⁵ , commis technique, chef-brigadier forestier	
	8	commis principal, commis-informaticien principal ⁵ , commis technique principal, brigadier forestier principal	
	8bis	premier commis principal, premier commis-informaticien principal ⁵ , premier commis technique principal, premier brigadier forestier principal ²⁵	
	5	agent sanitaire, infirmier ²³	5
	7	agent sanitaire principal ⁵⁶ , infirmier principal ²³	
	7bis	agent sanitaire en chef ⁵⁶ , infirmier en chef ²³	
	8	agent sanitaire dirigeant adjoint ²³ , infirmier dirigeant adjoint ²³	
	8bis	agent sanitaire dirigeant ²³ , infirmier dirigeant ²³	
	6	assistant technique médical ²³ , infirmier anesthésiste ²³ , infirmier psychiatrique ²³ , infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ²³ , masseur ²³ , puériculteur ²³ , technicien ⁵⁸	6

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'administration (suite)	7	assistant technique médical principal ⁵⁶ , infirmier anesthésiste principal ⁵⁶ , infirmier principal chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ⁵⁶ , infirmier psychiatrique principal ²³ , masseur principal ⁵⁶ , puériculteur principal ⁵⁶ , technicien principal ⁵⁸	6
	7bis	assistant technique médical en chef ⁵⁶ , infirmier anesthésiste en chef ⁵⁶ , infirmier en chef chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ⁵⁶ , infirmier psychiatrique en chef ²³ , masseur en chef ⁵⁶ , puériculteur en chef ⁵⁶	
	8	assistant technique médical dirigeant adjoint ²³ , infirmier anesthésiste dirigeant adjoint ²³ , infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ²³ , infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ⁴ , masseur dirigeant adjoint ²³ , puériculteur dirigeant adjoint ²³ , technicien en chef ⁵⁸	
	8bis	assistant technique médical dirigeant ²³ , infirmier anesthésiste dirigeant ²³ , infirmier psychiatrique dirigeant ²³ , infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique ²³ , masseur dirigeant ²³ , puériculteur dirigeant ²³	
	9	technicien dirigeant adjoint ⁵⁸	
	10	technicien dirigeant ⁵⁸	
	11	premier technicien dirigeant ⁵⁸	
	12	technicien inspecteur ⁵⁸	
	7	sage-femme ²³	7
	9	sage-femme dirigeante adjointe ²³	
	9bis	sage-femme dirigeante ²³	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
moyenne de l'administration	7	rédacteur, technicien diplômé, informaticien diplômé ⁵	7
	8	archiviste adjoint, assistant de l'institut vitivinicole ¹⁶ , bibliothécaire adjoint, éducateur sanitaire ³⁸ , informaticien principal ⁵ , rédacteur principal, secrétaire des établissements scolaires, sous-receveur, technicien principal, vérificateur	
	9	chef de bureau adjoint, chef de bureau-informaticien adjoint ⁵ , chef de bureau technique adjoint, contrôleur adjoint ⁶¹ , receveur adjoint, receveur de 2 ^e classe, ingénieur technicien ⁵⁸	
	10	chef de bureau, chef de bureau-informaticien ⁵ , chef de bureau technique, contrôleur, receveur de 1 ^{re} classe, ingénieur technicien principal ⁵⁸	
	11	conservateur des hypothèques, inspecteur, inspecteur-informaticien ⁵ , inspecteur technique, receveur principal, ingénieur technicien inspecteur ⁵⁸	
	12	conservateur (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977), inspecteur de direction, inspecteur principal, inspecteur-informaticien principal ⁵ , inspecteur technique principal, archiviste ⁵⁸ , bibliothécaire ⁵⁸ , ingénieur inspecteur principal ⁵⁸	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
moyenne de l'administration (suite)	13	commissaire à l'immigration, conseiller à la Chambre des Comptes, conservateur en chef (art. 8 de la loi du 19 septembre 1977), inspecteur de direction 1 ^{er} en rang, inspecteur principal 1 ^{er} en rang, inspecteur-informaticien principal 1 ^{er} en rang ⁵ , inspecteur technique principal 1 ^{er} en rang, ingénieur inspecteur principal 1 ^{er} en rang ⁵⁸	7
	8	conducteur, éducateur	8
	9	cytotechnicien du Laboratoire national de santé ³⁹	
	11	conducteur-inspecteur	
	12	conducteur-inspecteur principal	
	13	conducteur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang	
	10	agent de probation ⁸ , assistant d'hygiène sociale, assistant social, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, chimiste, ergothérapeute ²³ , conducteur ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963), orthoptiste ³⁸ , pédagogue curatif ⁵⁸ , diététicien ⁵⁸ , psychorééducateur ⁵⁸	10
	11	conducteur-inspecteur ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	
	12	conducteur-inspecteur principal ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	
	13	conducteur-inspecteur principal 1 ^{er} en rang ²⁵ (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	
	13	secrétaire général au ravitaillement ⁵⁸	12

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration	12	architecte, attaché du Conseil d'Etat, attaché de justice, attaché de direction ¹⁴ , attaché de gouvernement, chargé d'études, chargé d'études-informaticien ⁵ , directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (art. 17 de la loi du 9 janvier 1984) ⁴⁷ , expert en sciences hospitalières ³⁸ , ingénieur, psychologue, secrétaire de légation, ingénieur-conducteur ⁵⁸ , chef de services spéciaux des Musées de l'Etat (art. 5 de la loi du 17 août 1960) ⁵⁸	12
	13	administrateur de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ , architecte-inspecteur ¹³ , attaché de direction premier en rang ¹⁴ , attaché du Conseil d'Etat 1 ^{er} en rang, attaché de gouvernement 1 ^{er} en rang, chargé d'études principal, chargé d'études-informaticien principal ⁵ , ingénieur-inspecteur, premier attaché de justice ⁴¹ , ingénieur-conducteur inspecteur ⁵⁸ , secrétaire de légation 1 ^{er} en rang ⁵⁸	
	14	architecte principal ¹³ , conseiller de direction adjoint ¹⁴ , conseiller de gouvernement adjoint, conseiller économique adjoint, conseiller-informaticien adjoint ⁵ , conservateur au service des sites et monuments nationaux ²² , directeur adjoint de l'Aéroport ¹² , expert en radioprotection, ingénieur-chef de service, ingénieur nucléaire ³⁸ , ingénieur principal, inspecteur adjoint des finances, inspecteur adjoint de la sécurité sociale ⁷ , pharmacien-inspecteur, secrétaire du Conseil d'Etat adjoint, ingénieur-conducteur principal ⁵⁸ , conseiller de légation adjoint ⁵⁸	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration (suite)	15	architecte chef de division ¹³ , commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports, conseiller à la direction du centre de psychologie et d'orientation scolaires ⁶⁰ , conservateur des Musées, conseiller de direction, conseiller de Gouvernement, conseiller de légation, conseiller économique, conseiller-informaticien ⁵ , conservateur en chef au service des sites et monuments nationaux ²² , directeur de l'Institut viti-vinicole ¹⁶ , directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg ⁴⁷ , ingénieur-chef de division, inspecteur des finances, inspecteur de la sécurité sociale ⁷ , secrétaire du Conseil d'Etat, directeur adjoint des Eaux et Forêts, vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, commissaire de Gouvernement à l'action sociale ⁵⁷	12
	16	commissaire de district, directeur adjoint des bâtiments publics ¹³ /de l'inspection du travail et des mines ⁶ /des Ponts et Chaussées ¹⁰ /des Postes et Télécommunications /du cadastre ³⁴ /de l'administration de l'environnement ⁴⁰ , directeur de l'Aéroport ¹² /des Archives de l'Etat/de la Bibliothèque nationale/des Eaux et Forêts/des Musées de l'Etat/de la protection civile ¹⁸ /du centre de psychologie et d'orientation scolaires ⁶⁰ /des Services techniques de l'Agriculture/du service d'Economie rurale/du service de l'Energie de l'Etat/du Service National de la Jeunesse ⁵¹ , expert en radioprotection chef de division ³⁸ , ingénieur nucléaire chef de division ³⁸ , pharmacien-inspecteur chef de division ³⁸ , président du Conseil arbitral des Assurances sociales/de l'Office national du remembrement, sous-directeur des Contributions/de l'Enregistrement, inspecteur général de la sécurité dans les écoles ²⁴ , conseiller de Gouvernement première classe ⁵⁸ , conseiller de direction première classe ⁵⁸ , conseiller de légation première classe ⁵⁸ , ingénieur première classe ⁵⁸ ,	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration (suite)	17	conseiller économique première classe ⁵⁸ , conseiller informaticien première classe ⁵⁸ , architecte première classe ⁵⁸ , inspecteur des finances première classe ⁵⁸ , inspecteur de la sécurité sociale première classe ⁵⁸ , secrétaire du Conseil d'Etat première classe ⁵⁸ , directeur du Service de renseignements ⁵⁸ directeur de l'Inspection du Travail et des Mines/de l'Administration de l'emploi ¹⁴ /du Centre informatique de l'Etat ⁵ /du service central de la statistique et des études économiques/du cadastre ³⁴ /de l'administration de l'environnement ⁴⁰ /de l'administration du personnel de l'Etat ⁴⁸ /de la trésorerie de l'Etat ⁵⁴ , directeur-adjoint du Laboratoire national de santé ^{39*} , premier conseiller de Gouvernement ¹ , premier inspecteur des finances ³³ /de la sécurité sociale ⁴² , secrétaire du Grand-Duc, sous-irecteur de la Caisse d'Epargne, commissaire aux assurances ⁵⁸ , commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale ⁵⁸ /de la Bourse de Commerce ⁵⁸ /de la Cegedel ⁵⁸	12
	18	directeur, ministre plénipotentiaire, administrateur général ⁵⁸	
	14	médecin vétérinaire ⁶¹	14
	15	vétérinaire-inspecteur, médecin-dentiste de la santé ³⁸ , médecin-chef de service ⁵⁸ , médecin-conseil adjoint ⁵⁸	
	16	directeur adjoint de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ , médecin-chef de division de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ , médecin chef de division de la santé ³⁸ , médecin-chef de division du Laboratoire national de santé ³⁹ , médecin-conseil, médecin inspecteur ²⁸ , vétérinaire-chef du laboratoire ¹⁷	

* s'il est recruté dans la carrière de l'ingénieur.

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'administration (suite)	17	directeur-adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale ²⁸ /de la santé ³⁸ /du Laboratoire national de santé ³⁹ *, directeur de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat ⁴ /de la Maison de Soins de l'Etat ³⁰ /de l'administration des services vétérinaires ¹⁷	14
	18	directeur de la Santé/du contrôle médical de la sécurité sociale ²⁸ /du Laboratoire national de santé ³⁹	

* s'il est recruté dans la carrière du médecin.

II. - Magistrature

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure (magistrat)	M 1	-	M 1
	M 2	juge au tribunal d'arrondissement, substitut du procureur d'Etat	
	M 3	juge de la jeunesse ⁴³ , juge des tutelles des tribunaux d'arrondissement ⁴³ , juge des justices de paix, premier substitut du procureur d'Etat ⁵⁸ , premier juge au tribunal d'arrondissement	
	M 4	avocat général, conseiller à la cour d'appel ³⁷ , juge de paix directeur ³⁷ , juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles ⁴³ , vice-président du tribunal d'arrondissement ³⁷ , substitut principal du procureur d'Etat de Luxembourg ⁵⁸ , juge d'instruction directeur du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ⁵⁹	
	M 5	premier conseiller à la cour d'appel ⁴⁵ , premier vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ^{37,45} , procureur d'Etat adjoint du parquet de Luxembourg ^{37, 45} , premier avocat général ⁵⁸	
	M 6	président du tribunal d'arrondissement ⁵⁸ , procureur d'Etat ⁵⁸ , conseiller à la cour de cassation ³⁷ , président de chambre à la cour d'appel ³⁷ , procureur général d'Etat adjoint ⁵⁸	

III. - Force publique

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de la Gendarmerie et de la Police âge fictif = 19 ans	A 1	gendarme, agent de police	A 1
	A 2	gendarme de 1 ^{re} classe, agent de police de 1 ^{re} classe	
	A 3	gendarme-chef, agent-chef	
	A 4	1 ^{er} gendarme-chef, 1 ^{er} agent-chef	
sous-officier de la Force publique âge fictif = 19 ans	A 2	brigadier ⁶² , sergent	A 2
	A 3	1 ^{er} brigadier ⁶² , premier sergent	
	A 4	brigadier-chef, maréchal des logis, sergent-chef	
	A 5	adjudant sous-officier de l'Armée/de la musique militaire, inspecteur, maréchal des logis-chef	
	A 6	adjudant-chef de l'Armée/de la musique militaire/adjudant sous-officier de la Gendarmerie/inspecteur-chef de police ²	
	A 7	adjudant-major de l'Armée/de la musique militaire, adjudant-chef de la Gendarmerie, commissaire de police ²	

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
officier de la Force publique âge fictif = 25 ans	A 8	lieutenant	A 8
	A 9	lieutenant en 1 ^{er}	
	A 10	capitaine	
	A 11	major	
	A 13	lieutenant-colonel ²⁰	
	A 13bis	-	
	A 13ter	commandant adjoint de l'Armée ⁵⁸ , commandant du Centre d'instruction militaire de l'Armée ⁵⁸ , commandant adjoint de la Gendarmerie ⁵⁸ , directeur adjoint de la Police ⁵⁸	
	A 14	directeur de la Police ⁵⁸	
	A 14bis	commandant de l'Armée ⁵⁸ , commandant de la Gendarmerie ⁵⁸	
	A 15	colonel	
	A 10bis	pharmacien de l'Armée	A 10bis
	A 14	médecin de l'Armée médecin-dentiste de l'Armée ²⁰	A 12

IV. - Enseignement

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
inférieure de l'enseignement	E 1	maîtresse de jardin d'enfants, contremaître-instructeur des différents établissements ⁴⁷ et monitrice surveillante des maisons d'éducation	E 1
	E 1bis	maîtresse de jardin d'enfants spécialisée ⁵⁸	E 1bis
moyenne de l'enseignement	E 2	maître de cours pratiques des différents établissements ⁴⁷ maître de cours pratiques des différents ordres d'enseignement ^{31, 32}	E 2
	E 3	instituteur de l'enseignement primaire/des différents établissements/de l'éducation préscolaire	E 3
	E 3bis	-	E 3bis
	E 3ter	instituteur principal ⁵⁸ , instituteur d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial ⁵⁸ , instituteur de la Force publique ⁵⁸ , maître de cours spéciaux ⁵⁸	E 3ter
	E 4	instituteur spécial de la Force publique, instituteur d'enseignement logopédique ⁵⁸ instituteur des enseignements primaire supérieur/technique ³¹ instituteur d'enseignement primaire de l'éducation différenciée ⁵⁸ , instituteur d'enseignement spécial de l'éducation différenciée ⁵⁸ instituteur spécial des maisons d'éducation, institutrice d'enseignement ménager agricole, préposé de l'Office du Film scolaire	E 4

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'enseignement	E 5	directeur adjoint des établissements des différents ordres d'enseignement ⁵⁸ professeur d'enseignement technique ^{31, 32} professeur de doctrine chrétienne	E 5
	E 6	chef d'institut ⁵⁸ professeur d'enseignement logopédique ⁵⁸	
	E 7ter	directeur adjoint à la formation professionnelle ⁵⁸	
	E 6	directeur adjoint des établissements des différents ordres d'enseignement ⁵⁸ professeur d'éducation artistique professeur d'éducation musicale professeur d'éducation physique professeur avec le diplôme de docteur professeur de sciences économiques professeur en sciences commerciales professeur de doctrine chrétienne (article 19, paragraphe 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963)	E 6
	E 7	directeur du Centre de logopédie ⁵⁸ inspecteur de l'enseignement primaire ⁵⁸	
	E 7ter	directeur adjoint à la formation professionnelle ⁵⁸	
	E 7	directeur adjoint des établissements des différents ordres d'enseignement ⁵⁸ professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire* professeur-docteur professeur-ingénieur professeur-architecte	E 7

* titre complété pour concorder avec l'annexe A.

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
supérieure de l'enseignement (suite)	E 7	professeur de sciences économiques et sociales professeur d'éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979)²⁹ professeur d'éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979)²⁹ professeur d'éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l'article 1^{er} de la loi du 26 avril 1979)²⁹	E 7
	E 7ter	directeur adjoint à la formation professionnelle⁵⁸ directeur de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports⁵⁸	
	E 8	directeur des établissements des différents ordres d'enseignement/directeur administratif du centre universitaire³ directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques⁴⁶ directeur à la formation professionnelle⁵⁸ inspecteur général de l'enseignement primaire⁴⁶	

V. - Cultes

Dénomination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
Cultes âge fictif: 21 ans	C 1	vicaire et chapelain	C 1
	C 2	desservant, curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg	C 2
	C 3	aumônier ⁵⁸ deuxième secrétaire de l'évêché secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg ¹¹ secrétaire du consistoire protestant réformé du Luxembourg ⁴⁴	C 3
âge fictif: 25 ans	C 4	professeur du séminaire	C 4
	C 5	premier secrétaire de l'évêché, directeur du séminaire pasteur du culte protestant rabbin du culte israélite	

VII - DOUANES

Détermination de la carrière	Grade	Fonctions que la carrière comporte éventuellement	Grade de computation de la bonification d'ancienneté
Inférieure de l'administration des douanes âge fictif = 19 ans	D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7	préposé brigadier des douanes brigadier principal des douanes brigadier-chef des douanes commis des douanes brigadier chef des douanes - chef de poste ⁶¹ lieutenant des douanes commis principal des douanes commis-chef des douanes vérificateur adjoint des douanes receveur adjoint des douanes receveur D des douanes	D 1
Moyenne de l'administration des douanes âge fictif = 21 ans	D 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14	rédacteur rédacteur principal vérificateur receveur C vérificateur expert comptable contrôleur adjoint receveur B contrôleur en chef inspecteur receveur A receveur A inspecteur principal inspecteur de direction premier en rang inspecteur principal premier en rang directeur adjoint	D 8

Relevé chronologique
des actes modifiant les annexes A et D

(Base: Loi du 21 décembre 1973)

- ¹ Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
- ² Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.
- ³ Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.
- ⁴ Loi du 1^{er} mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d'Ettelbruck, modifiée par celle du 8 octobre 1975.
- ⁵ Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat.
- ⁶ Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines.
- ⁷ Loi du 25 avril 1974 portant institution d'une inspection générale de la sécurité sociale et création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
- ⁸ Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant
 - 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation,
 - 2) création d'un service de défense sociale.
- ⁹ Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l'administration judiciaire.
- ¹⁰ Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées.
- ¹¹ Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg.
- ¹² Loi du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport.
- ¹³ Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.
- ¹⁴ Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi.
- ¹⁵ Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
- ¹⁶ Loi du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole.
- ¹⁷ Loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires.
- ¹⁸ Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile.
- ¹⁹ Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture.
- ²⁰ Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique.
- ²¹ Loi du 25 juillet 1977 sur l'organisation judiciaire.
- ²² Loi du 19 septembre 1977 portant création d'un service des sites et monuments nationaux.
- ²³ Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
- ²⁴ Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles.
- ²⁵ Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et portant modification de certaines lois-cadres.

- ²⁶ Loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat.
- ²⁷ Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
- ²⁸ Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre du code des assurances sociales.
- ²⁹ Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d'éducation artistique, d'éducation musicale et d'éducation physique des différents ordres d'enseignement.
- ³⁰ Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l'Etat à Vianden.
- ³¹ Loi du 21 mai 1979 portant
 - 1) organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique,
 - 2) organisation de la formation professionnelle continue.
- ³² Loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie.
- ³³ Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances
- ³⁴ Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie.
- ³⁵ Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l'Office national du remembrement;
- ³⁶ Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale.
- ³⁷ Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
- ³⁸ Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
- ³⁹ Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'Institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé.
- ⁴⁰ Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une administration de l'environnement.
- ⁴¹ Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.
- ⁴² Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l'inspection générale de la sécurité sociale.
- ⁴³ Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs.
- ⁴⁴ Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l'Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat.
- ⁴⁵ Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ainsi que certaines dispositions du code d'instruction criminelle.
- ⁴⁶ Loi du 6 septembre 1983 portant
 - a) réforme de la formation des instituteurs;
 - b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
 - c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.
- ⁴⁷ Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation.
- ⁴⁸ Loi du 1^{er} février 1984 portant création d'une administration du personnel de l'Etat.
- ⁴⁹ Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.
- ⁵⁰ Loi du 24 février 1984 portant modification de
 - a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
 - b) certaines dispositions en matière fiscale et d'établissement
- ⁵¹ Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse.
- ⁵² Loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.
- ⁵³ Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales.
- ⁵⁴ Loi du 21 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l'Etat.
- ⁵⁵ Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes.

- ⁵⁶ Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État.
- ⁵⁷ Loi du 26 juillet 1986 portant
- a) création du droit à un revenu minimum garanti;
 - b) création d'un service national d'action sociale;
 - c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité.
- ⁵⁸ Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
- ⁵⁹ Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
- ⁶⁰ Loi du 1^{er} avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires.
- ⁶¹ Loi du 1^{er} avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
- ⁶² Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
NON REPRISES DANS LE TEXTE DE LA LOI DU 22 JUIN 1963

Extraits de la loi du 27 août 1986, modifiée par celle du 1^{er} avril 1987

Art. IV. (...)

- 35) a) La carrière de l'artisan détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3.
- b) Les fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé des différentes administrations de l'Etat détenteurs soit d'un diplôme d'ingénieur technicien - ancien régime - décerné par l'Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 soit d'un diplôme d'ingénieur technicien de l'école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d'un certificat d'études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et qui ont réussi à l'examen de promotion de leur carrière sont intégrés dans la carrière de l'ingénieur technicien suivant le tableau ci-après:

<i>ancienne fonction</i>	<i>nouvelle fonction</i>
technicien principal (grade 8) ou	
chef de bureau technique adjoint (grade 9)	ingénieur technicien (grade 9)
chef de bureau technique (grade 10)	ingénieur technicien principal (grade 10)
inspecteur technique (grade 11)	ingénieur technicien inspecteur (grade 11)
inspecteur technique principal (grade 12)	ingénieur inspecteur principal (grade 12)
inspecteur technique principal 1 ^{er} en rang (grade 13)	ingénieur inspecteur principal 1 ^{er} en rang (grade 13)

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« A cet effet, ils sont dispensés de l'examen de promotion de leur nouvelle carrière. »

La promotion de l'ingénieur technicien à la fonction d'ingénieur technicien principal et d'ingénieur technicien inspecteur se fera respectivement trois et six années après la nomination dans la carrière de l'ingénieur technicien.

Toutefois, le chef de bureau technique adjoint et le chef de bureau technique nommés aux fonctions d'ingénieur technicien et d'ingénieur technique principal obtiennent une réduction de ces délais pour les périodes passées respectivement en qualité de chef de bureau technique adjoint et de chef de bureau technique dans leur carrière d'origine.

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Dans toutes les hypothèses la promotion à la fonction d'ingénieur technicien inspecteur se fait au plus tard trois années après la promotion des intéressés à la fonction de chef de bureau technique. »

Les détenteurs des anciennes fonctions de « chef de bureau technique adjoint »¹, de « chef de bureau technique »¹, d'inspecteur technique, d'inspecteur technique principal et d'inspecteur technique principal 1^{er} en rang conservent dans leur nouvelle carrière le traitement de leur ancienne carrière calculé suivant les nouvelles dispositions de l'article 22 section IV 11° alinéa 2.

Les détenteurs de l'ancienne fonction de technicien principal conservent dans leur nouvelle carrière le traitement de leur ancienne carrière calculé suivant les nouvelles dispositions de l'article 22.IV.11° alinéa 2 augmenté de la contrevaletur de la promotion au grade 9.

¹ Modifié par la loi du 1^{er} avril 1987.

Les techniciens diplômés stagiaires détenteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien - nouveau régime - décerné par l'Institut supérieur de technologie, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront être admis au stage d'ingénieur technicien. Ils bénéficieront pour le temps du nouveau stage d'une bonification égale à la période de stage passée dans la carrière du technicien diplômé.

- c) La carrière du conducteur qui remplit les conditions de l'article 19 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 266 comme premier échelon du grade 10. La carrière du conducteur ne remplissant pas ces conditions est reconstituée par la prise en considération de l'indice 221 comme premier échelon du grade 8.
- d) La carrière de l'instituteur de l'enseignement primaire et de l'éducation préscolaire qui n'est pas détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 212 comme premier échelon du grade E3.
- e) La carrière des sous-officiers de la Force publique ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 22 section IV 14° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est reconstituée par la prise en considération de l'indice 135 comme premier échelon du grade A2.
- f) La carrière du préposé des douanes, récipiendaire de l'épreuve A, prévue pour l'accession à la filière de commis des douanes est reconstituée par la prise en considération de l'indice 142 comme premier échelon du grade D1.

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 1990.

La carrière du préposé des douanes remplissant la condition prévue à l'article 4 a) du règlement grand-ducal du 1^{er} juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes est reconstituée par la prise en considération de l'indice 135 comme premier échelon du grade D1. »

- g) La carrière de l'officier de la Force publique nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconstituée par la prise en considération de l'indice 242 comme premier échelon du grade A8.

Art. V. -

- 1) Les mesures prévues à l'article IV - Dispositions transitoires - ne peuvent pas faire double emploi avec la mesure générale inscrite à l'article II, G.¹
- 2) La carrière du fonctionnaire qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension.

Pour l'application de cette disposition, le fonctionnaire pensionné est censé avoir rempli les conditions de l'article 22 section VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Les dispositions de l'article 22 sections VII et VIII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent uniquement aux fonctionnaires en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'à ceux nommés après cette entrée en vigueur.

¹ Article II, G: Voir article 16bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

- 3) Les articles 3, 7 et 22 section IV 14° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, tels que ces articles ont été modifiés par la présente loi, s'appliquent aux seuls fonctionnaires nommés après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que pour autant le bénéfice de cette disposition puisse jouer plus d'une fois par carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de ces articles ou des articles correspondants restent applicables.

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Il en est de même de l'article 22 section IV 13°. Toutefois pour les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 4 a) du règlement grand-ducal du 1^{er} juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'indice 135 constitue le premier échelon du grade D1 ».

- 4) Lorsqu'un grade est allongé par la présente loi de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu'au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition s'applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d'une pension.
- 5) Le Grand-Duc est habilité à coordonner par voie de règlement grand-ducal la législation modifiée par la présente loi.

A cette fin il pourra:

- 1) adapter l'ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner;
- 2) adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
- 3) modifier et compléter à l'annexe A - classification des fonctions - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat les sigles distinctifs ° indiquant les fonctions touchées par l'une ou l'autre des dispositions de l'article 22, dont les références seront indiquées entre crochets.

Art. VI. La présente loi entre en vigueur le premier novembre 1986.

Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
(Mém. A 1963, p. 563 - Pasin. 1963, p. 240)

modifiée par:

Loi du 28 octobre 1969 (Mém. A 1969, p. 1270 - Pasin. 1969, p. 608)

Loi du 24 décembre 1985 (Mém. A 1985, p. 1918).

Texte coordonné

Art. 1^{er}.

(Loi du 24 décembre 1985)

« La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de *quatre-vingt-six mille six cent cinquante francs*, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1^{er} janvier 1948. »

Art. 2.

(Loi du 28 octobre 1969)

« Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions de l'article 1^{er}, ci-dessus, feront l'objet d'un prélèvement forfaitaire dans l'intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe III, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. »

Art. 3.

1. Les traitements, pensions et indemnités résultant de l'application combinée de la présente loi et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, sont payables à partir du 1^{er} janvier 1962.

Par contre, les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 précitée prennent cours le 1^{er} janvier 1963.

Les dispositions des articles 24 et 25 de la même loi entreront en vigueur le premier du mois qui suivra celui de la publication de la présente loi. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en vigueur jusqu'à la même date.

2. Les sommes payées depuis le 1^{er} janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d'avance sur la revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1^{er} ci-dessus. A cette fin l'indemnité d'attente et l'indemnité d'attente complémentaire payées en conformité de l'article 8 de la loi budgétaire du 26 mai 1962 sont considérées comme avances.

¹ La valeur corresp. à 100 points ind., fixée à 56.400 fr. par la loi du 22 juin 1963, fut portée successivement à 59.220 francs par la loi du 28 octobre 1969, à 62.775 francs par la loi du 30 octobre 1970, à 64.660 francs par la loi du 29 octobre 1971, à 67.250 francs par la loi du 26 juin 1972, à 69.940 francs à partir du 1^{er} avril 1973 par la loi du 30 mars 1973, à 75.642 francs à partir du 1^{er} septembre 1974 par la loi du 4 décembre 1974, à 77.155 francs à partir du 1^{er} janvier 1977 par la loi du 23 décembre 1976, à 79.470 francs à partir du 1^{er} mai 1979 par la loi du 16 avril 1979, à 81.655 francs à partir du 1^{er} janvier 1980 par la loi du 7 février 1980, à 83.288 francs à partir du 1^{er} janvier 1981 par la loi du 7 février 1980, à 85.370 francs à partir du 1^{er} janvier 1986 par la loi du 24 décembre 1985, à 86.650 francs à partir du 1^{er} janvier 1987 par la loi du 24 décembre 1985.

3. Par dérogation à l'article 30 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, restent en vigueur jusqu'à la promulgation des lois portant réorganisation des cadres des administrations des contributions et de l'enregistrement et au plus tard jusqu'au 1^{er} avril 1964, les dispositions de l'article 21, alinéa 2 et de l'article 29, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat. L'indemnité de prestation et les remises payées à certains fonctionnaires de ces administrations en exécution de ces dispositions ne sont pas déduites du montant dû en vertu du paragraphe 1^{er} ci-dessus.

Art. 4.

L'impôt sur le revenu et la retenue d'impôt qui se rapportent aux suppléments de rémunération pour 1962 payées en 1963 aux bénéficiaires de la susdite loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires à prendre en faveur des autres agents du secteur public sont calculés séparément par application des barèmes pour rémunérations extraordinaires et non périodiques annexés à l'arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des barèmes applicables à partir du 1^{er} janvier 1959 en matière de retenue d'impôt sur les traitements et salaires.

Sont toutefois à considérer comme tenant lieu de salaire annuel à prendre en considération pour la détermination du taux spécial

a) en ce qui concerne la retenue d'impôt:

les émoluments réguliers et les rémunérations extraordinaires ou non périodiques soumis à la retenue pour l'année 1962, déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1948, réglementant certaines dispositions en matière d'impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1951;

b) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu à établir par voie d'assiette:

le revenu imposable de l'année 1962 majoré de 10.000 francs diminué le cas échéant des charges extraordinaires au sens du paragraphe 33 et des revenus extraordinaires au sens du paragraphe 34 de la loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans l'hypothèse où le contribuable était imposable par voie d'assiette en 1962;

les émoluments soumis à la retenue d'impôt sur les salaires pour l'année 1962, dans l'hypothèse où le contribuable n'était pas imposable par voie d'assiette en 1962.

Les taux des barèmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont, préalablement à leur application, diminués de deux unités.

Les suppléments susvisés sont sans influence sur la retenue d'impôt à percevoir sur les rémunérations extraordinaires ou non périodiques de 1963 autres que les suppléments susvisés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les suppléments de rémunération pour 1962 payés en 1963 sont imposés aux taux du tarif ordinaire ensemble avec les autres revenus de 1963, lorsque cette imposition est plus avantageuse pour le contribuable.

Pour autant que des suppléments pour 1962 ne sont payés qu'en 1964, ils sont à considérer, pour l'application des dispositions qui précèdent, comme s'ils avaient été payés en 1963.

Les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 5.

Les dépenses incombant à l'Etat, pour l'exercice 1962, de l'exécution de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des dispositions législatives et réglementaires à prendre en faveur des autres agents du secteur public, sont liquidées à charge de l'article 1118 du budget des dépenses de l'exercice 1962.

Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1^{er} août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1962 est prorogée jusqu'au 30 septembre 1963 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses spécifiées à l'alinéa précédent.

Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat,

(Mém. A 1986, p. 966)

modifiée par:

Loi du 27 août 1986

(Mém. A 1986, p. 1832)

Loi du 1^{er} avril 1987

(Mém. A 1987, p. 322)

Loi du 17 juin 1987.

(Mém. A 1987, p. 734)

Texte coordonné (Extraits)

Art. 1^{er}. I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé.

Par cadre ouvert il a lieu d'entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n'est pas fixé limitativement et où l'avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d'années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.

Par cadre fermé il y a lieu d'entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l'effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé.

II. Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s'il n'a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s'il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévu pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Ces derniers bénéficient pour l'accès aux fonctions du cadre ouvert d'une bonification d'années de carrière correspondant à la moyenne des années de carrière des fonctionnaires avec lesquels ils ont participé à l'examen de promotion.

(Loi du 27 août 1986)

« L'accès au cadre fermé se fait sur base du tableau d'avancement. »

Art. 2. (abrogé par la loi du 27 août 1986)

Art. 3. (Loi du 27 août 1986) « Pour les carrières du cantonnier, du facteur et de l'huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7. »

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

30 % pour les fonctions classées au grade 5

17 % pour les fonctions classées au grade 6

13 % pour les fonctions classées au grade 7.

Art. 4. Pour la carrière de l'artisan, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 20% pour les fonctions classées au grade 7
- 15% pour les fonctions classées au grade 7bis.

Art. 5. Pour les carrières de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 20% pour les fonctions classées au grade 8
- 15% pour les fonctions classées au grade 8bis.

Art. 6. Pour la carrière de l'infirmier et de l'agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 20% pour les fonctions classées au grade 8
- 15% pour les fonctions classées au grade 8bis.

Art. 7. Pour la carrière de l'infirmier psychiatrique, de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, de l'infirmier anesthésiste, de l'assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 20% pour les fonctions classées au grade 8
- 15% pour les fonctions classées au grade 8bis.

(Loi du 27 août 1986)

« **Art. 7bis.** Pour la carrière du technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et 12.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 15% pour les fonctions classées au grade 10
- 15% pour les fonctions classées au grade 11
- 11% pour les fonctions classées au grade 12. »

Art. 8. Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l'informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 15% pour les fonctions classées au grade 11
- 15% pour les fonctions classées au grade 12
- 11% pour les fonctions classées au grade 13.

(Loi du 27 août 1986)

« **Art. 8bis.** Pour la carrière de l'ingénieur-technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 20 % pour les fonctions classées au grade 12
- 15 % pour les fonctions classées au grade 13. »

(Loi du 27 août 1986)

« **Art. 8ter.** Pour la carrière du rédacteur des douanes, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades D8, D9, D10 et D11 et un cadre fermé comprenant les grades D12, D13 et D14.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades D9, D10 et D11 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 15 % pour les fonctions classées au grade D12
- 15 % pour les fonctions classées au grade D13
- 11 % pour les fonctions classées au grade D14. »

Art. 9. Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 32 % pour les fonctions classées au grade 12
- 27 % pour les fonctions classées au grade 13.

(Loi du 27 août 1986)

« **Art. 10.** Pour les carrières de l'attaché de Gouvernement et du secrétaire de légation, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 32 % pour les fonctions classées au grade 15
- 27 % pour les fonctions classées au grade 16. »

Art. 11. 1. L'ingénieur est nommé aux fonctions respectivement d'ingénieur-inspecteur et d'ingénieur principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l'attaché de Gouvernement de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

2. L'architecte est nommé aux fonctions respectivement d'architecte-inspecteur et d'architecte principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l'attaché de Gouvernement de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

3. Le chargé d'études est nommé aux fonctions respectivement de chargé d'études principal et de conseiller économique adjoint lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l'attaché de Gouvernement de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 22 section VI 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, l'ingénieur-conducteur est nommé aux fonctions respectivement d'ingénieur-conducteur inspecteur et d'ingénieur-conducteur principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l'attaché de Gouvernement de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. »

« 5. »¹ Le rang des intéressés est fixé par la comparaison des dates respectives de la première nomination dans la carrière par le Ministre d'Etat.

Art. 12. 1. Pour les carrières de l'officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10, et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière, pour autant que les nécessités administratives de coordination l'exigent:

- 25% pour les fonctions classées au grade A11
- 15% pour les fonctions classées au grade A13.

2. Pour les carrières du sous-officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2, A3 et A4, et un cadre fermé comprenant les grades A5, A6 et A7.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 30% pour les fonctions classées au grade A5
- 17% pour les fonctions classées au grade A6
- 13% pour les fonctions classées au grade A7.

(Loi du 17 juin 1987)

« 3. Pour les carrières du gendarme et de l'agent de police il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A1 et A2 et un cadre fermé comprenant les grades A3 et A4.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion au grade A2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.

¹ Numérotation introduite par la loi du 1^{er} avril 1987.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

- 25% pour les fonctions classées au grade A3,
- 15% pour les fonctions classées au grade A4. »

(Loi du 27 août 1986)

« **Art. 12bis.** Pour la carrière du concierge, la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement 6 et 15 années de grade à partir de la première nomination. »

Art. 13. L'article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 32. 1) L'instituteur est nommé aux fonctions d'instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination.

2) Selon les besoins, il peut être chargé d'attributions administratives qui sont à fixer par règlement grand-ducal.

3) Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d'instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l'instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe 2.

4) Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 14. Dans « l'effectif total » des carrières visées aux dispositions qui précèdent il faut comprendre:

1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de services dans l'administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu'ils n'aient pas été remplacés dans leur cadre d'origine.

2. Les stagiaires de cette carrière.

3. Les fonctionnaires ayant bénéficié d'un changement d'administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration.

4. Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d'autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d'origine, tant que l'administration d'origine n'a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.

5. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps ainsi que les fonctionnaires en congé spécial, ayant cessé provisoirement leurs fonctions et/ou autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n'a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière.

6. Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires - de cette carrière, tant qu'elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.

Art. 15. Toute fraction résultant de l'application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité.

Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l'effectif total de la carrière.

En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé.

Art. 16. Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 ci-dessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l'état des effectifs du personnel au service de l'Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.

A cet effet, l'effectif théorique tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu'à partir du moment où il est dépassé par l'effectif réel.

Art. 16bis. (Loi du 1^{er} avril 1987) « Le fonctionnaire de la rubrique I « Administration générale », IV « Enseignement » et VII « Douanes », classé au dernier ou à l'avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel. »

(Loi du 27 août 1986)

« S'il est classé à l'antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancements en échelon ou en grade.

Le fonctionnaire de la rubrique III « Force publique » qui est classé à une fonction du cadre fermé bénéficie d'un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire. »

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Toutefois pour les officiers et sous-officiers de l'Armée et de la musique militaire, le supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire.

Il en est de même des sous-officiers et officiers de la Force publique mis à la retraite sur la base de l'article 37 de la loi modifiée du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. »

(Loi du 27 août 1986)

« Le traitement barémique majoré du supplément personnel ne peut dépasser la valeur correspondant respectivement au douzième échelon des grades A6 ou A7 pour les sous-officiers et au dixième échelon des grades A11 ou A13 pour les officiers de la Force publique.

Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l'article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions de directeur, président, ministre plénipotentiaire, directeur adjoint et sous-directeur « des rubriques I « Administration générale » et IV « Enseignement », »¹ ainsi que les fonctions de commandant et commandant adjoint de l'Armée et de la Gendarmerie et de directeur et de directeur adjoint de la Police de la rubrique III « Force publique » de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée.

Il en est de même des grades de substitution prévus à l'article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. »

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« Pour l'application des dispositions du présent article, la carrière inférieure de l'administration des douanes comprend les trois filières suivantes: préposé des douanes (grades D1 à D5), lieutenant des douanes (grades D1 à D7) et commis des douanes (grades D1 à D7).

Par grade de fin de carrière, il y a lieu d'entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d'examen prévues pour sa carrière.

Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d'examen de promotion pour sa carrière ou qu'il en ait été dispensé en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion. »

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« **Art. 16ter.** Pour les carrières de l'ingénieur-technicien et du technicien diplômé, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau d'avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986.

L'alinéa qui précède s'applique également à la carrière du rédacteur de l'administration du Cadastre et de la Topographie. »

¹ Ajouté par la loi du 1^{er} avril 1987.

Art. 25. Les employés et ouvriers de l'Etat fonctionnarisés et nommés à un grade supérieur au grade de début de carrière bénéficient en vue de leurs avancements ultérieurs dans le cadre ouvert d'une bonification d'années de carrière correspondant au nombre d'années de carrière requis en vertu des dispositions de la présente loi pour l'accès audit grade.

Art. 26. Les fonctionnaires qui d'après l'ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différentes fonctions du cadre ouvert et de la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par la présente loi conservent leurs anciennes possibilités d'avancement pendant une période de trois années à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 28. Pour l'application des dispositions de la présente loi, les différentes carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(Loi du 1^{er} avril 1987)

« **Art. 28bis.** Pour l'application de l'article 14 paragraphe 6 à la carrière du technicien diplômé, il n'est pas tenu compte des changements de carrière résultant de l'application de l'article IV, numéro 35, paragraphe b) de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. »

Art. 29. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées, à l'exception:

- 1) de l'article 1^{er} paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat
- 2) de l'article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat.
- 3) de l'article 4 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines
- 4) de l'article 3. - B - de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des Contributions directes et des Accises
- 5) de l'article 76 section I paragraphe A) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
- 6) de l'article 11 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des Postes et Télécommunications
- 7) des dispositions concernant les postes à attribution particulière et les postes placés hors cadre figurant dans les lois organiques des différents services et administrations

(Loi du 27 août 1986)

- « 8) de l'article 1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique
- 9) de l'article VI, alinéa 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. »